

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
с научно-правовым обоснованием
к предложениям для включения в проект нормативно-правового акта,
разрабатываемого во исполнение пункта 14 Указа Президента
Республики Узбекистан от 11 сентября 2026 года № УП-193

Редакция от 7 октября 2026 года. Структура соответствует пункту 84 Единой методики, приложенной к Закону «О нормативно-правовых актах»; научно-правовое обоснование изложено в разделе 13 как иные сведения, необходимые для обоснования проекта.

1. Основание для подготовки и необходимость принятия

Подпункт «а» пункта 13 Указа № УП-193 устанавливает, что с 1 января 2027 года изучение нуждаемости и включение в Социальный реестр осуществляются через систему многомерной оценки, учитывающую *помимо финансового положения* семьи хронические заболевания, инвалидность, внешнюю трудовую миграцию и многодетность. Подпункт «б» предусматривает оценку социально-экономического положения балльной скоринговой системой и распределение семей по категориям по её результатам. Пунктом 14 Национальному агентству социальной защиты при Президенте Республики Узбекистан (далее — Агентство) совместно с Министерством экономики и финансов поручено до 1 декабря 2026 года внести проект нормативно-правового акта в Администрацию Президента[1].

Необходимость предлагаемых норм подтверждается следующим.

Во-первых, решение принимается автоматически. Согласно этапу 6 Схемы включения семей в Социальный реестр (приложение № 1 к Положению о порядке ведения Социального реестра) информационный модуль «*Ijtimoiy reyestr*» признаёт семью либо отказывает в признании и устанавливает её категорию «автоматически»[2]. В балльной системе категория зависит от того, по какую сторону порогового значения оказался балл. Поэтому каждое пороговое значение, случай равенства ему и каждое исключение непосредственно определяют доступ семьи к помощи.

Во-вторых, закон требует объяснять автоматизированное решение. Статья 24 Закона «О персональных данных» обязывает собственника и (или) оператора разъяснить субъекту порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки и его возможные юридические последствия, предоставить возможность заявить возражение и сообщить письменно о результате его рассмотрения в течение десяти дней[4]. Пункты 37 и 44 Положения прямо предусматривают SMS-сообщение о включении, отказе, изменении категории или исключении из реестра[2]. Если в многомерной оценке будут применяться технологии искусственного интеллекта, статья 7¹ Закона «Об информатизации» запрещает

при принятии юридически значимых решений о правах человека опираться только на их выводы, а Правила этики (рег. № 3787) требуют открытости и объяснимости логики, основных алгоритмических критериев и источников данных и принятия окончательного решения человеком[16, 17]. Пункты 3, 7, 17 и 18 раздела I материала 1 требуют такой объяснимости при любом способе расчёта.

В-третьих, решение является административным актом. Закон «Об административных процедурах» распространяется на регистрационные процедуры и процедуры, связанные с оказанием государственных услуг (часть первая ст. 3); Положение относит действия по включению семьи в Социальный реестр к государственным услугам (п. 47), а приложение № 4 к постановлению № 35 называет акты «махаллинской семёрки» по ведению реестра административными актами и предписывает рассматривать жалобы на них по законодательству об административных процедурах (пп. 3 и 11); само Положение передаёт споры о включении, категории, повторной оценке и исключении апелляционным советам (п. 50)[2]. Решение о включении, отказе, изменении категории или исключении создаёт, изменяет или прекращает публичные правоотношения с конкретной семьёй, то есть отвечает определению административного акта (ст. 4). Такой акт должен содержать мотивировочную часть со всеми фактическими и юридическими основаниями, а также срок и порядок обжалования; орган не вправе ссылаться на доказательства, с которыми участникам не предоставлена возможность ознакомиться (ст. 53–54). Сведения, представленные заинтересованным лицом, считаются достоверными, пока не доказано обратное, а сведения других органов административный орган получает сам по принципу «одно окно» (ст. 8 и 14); акты, устанавливающие специальные процедуры, не должны ухудшать положение лиц (часть вторая ст. 2)[15]. Цитируемые положения об уведомлении прямо не обеспечивают раскрытие всех этих элементов; содержание фактических сообщений действующей системы не исследовалось.

В-четвёртых, практика показывает необоснованные отказы. На официальном портале Правительства 17 июля 2026 года сообщено, что в 184 махаллях все 2 тысячи заявлений, поступивших за один месяц, были необоснованно отклонены; обращения к Президенту по вопросу включения в реестр с начала года выросли в полтора раза — с 30 до 46 тысяч; Генеральной прокуратуре поручен строгий контроль за правильным ведением реестра[7]. Задокументированные отказы поддерживают доводы предложения в пользу доступных оснований решения и действенных процедур исправления; сообщение не устанавливает, что эти отказы вызваны формулами, рассматриваемыми в настоящей записке. Всемирный банк в оценке бедности и равенства 2026 года указывает, что формула адресности пересмотрена в начале 2026 года, а оценка её эффективности пока отсутствует[13].

В-пятых, в действующих правилах расчёта доказаны четыре несогласованности. Три из них (пункты 26, 27 и 33 Положения) устраняются изменениями раздела II материала 1 (таблица 1); четвёртая, связанная с семьями в тяжёлой жизненной ситуации, требует решения разработчика и изложена в разделе 7. Кроме того, пункты 37 и 44 Положения прямо не обеспечивают раскрытие всех элементов, требуемых статьёй 24 Закона «О персональных данных» и статьями 53–54 Закона «Об административных процедурах». Поскольку финансовое положение семьи сохраняется в качестве критерия с 1 января 2027 года, правила расчёта дохода продолжают определять результат оценки, пока не будут заменены.

Таблица 1. Доказанные несогласованности действующего Положения

Норма	Доказанный результат	Предлагаемое исправление
П. 27: площадь приусадебного участка $ТЕМ = UM - QM - \min(0,2 UM; 200)$	При застройке более 80 % участка площадью до 1 000 м ² площадь становится отрицательной. Пример: $UM = 100$, $QM = 90$ даёт -10 м ² и $-4\,760$ сумов нормативного дохода в месяц (МРОТ 1 360 000 сумов, коэффициент махалли 1). Полностью застроенный участок 1 000 м ² даёт -200 м ² и $-95\,200$ сумов в месяц. Отрицательный доход занижает доход семьи.	Раздел II, п. 2: при отрицательном результате $ТЕМ = 0$.
П. 32, подп. «а» п. 33, подп. «а», «б» п. 39	При среднемесячном доходе на члена семьи, <i>равном</i> минимальным потребительским расходам (715 000 сумов в 2026 году), основание отказа «выше расходов» не применяется и семья при отсутствии иных оснований отказа признаётся по п. 32, но категории «а» и «б» п. 39 и п. 3 Указа № УП-258 требуют дохода <i>ниже</i> расходов. Впервые обратившаяся семья без рекомендации «махаллинской семёрки» не относится ни к одной категории.	Раздел II, п. 3: предлагаемый отказ при доходе, <i>равном</i> расходам или превышающем их, для будущих заявлений; вопрос толкования и альтернативы изложены в разделе 7.

Таблица 1. Доказанные несогласованности действующего Положения

Норма	Доказанный результат	Предлагаемое исправление
П. 26: нормативный доход по денежным переводам	Если перевод сравнивается со среднемесячной суммой, для стран из приложения № 6 перевод 2 719 999 сумов учитывается как 4 080 000 (трёхкратный МРОТ), а перевод 2 720 000 — как 2 720 000. Рост фактического перевода на 1 сум уменьшает учитываемый доход на 1 360 000 сумов. Период сравнения (месяц или три месяца) и порядок сравнения при нескольких членах семьи за рубежом в норме не указаны.	Раздел II, п. 1: нормативный доход применяется, если среднемесячный перевод от члена семьи меньше установленного для него нормативного дохода; учитываемый доход не убывает при росте перевода. Для переводов из стран приложения № 6 от <i>2М</i> до <i>3М</i> в месяц учитываемый доход повышается до <i>3М</i> — так же, как уже сейчас учитываются меньшие переводы.
П. 37 и 44	Опубликованные положения требуют SMS-уведомления о включении, отказе, изменении категории или исключении, но прямо не обеспечивают всех элементов разъяснения по части третьей ст. 24 Закона «О персональных данных», мотивировки и сведений об обжаловании по ст. 53–54 Закона «Об административных процедурах». Фактические сообщения не исследовались.	Раздел II, п. 4 и 5: конкретные фактические и юридические основания, включая применённую норму, юридические последствия, порядок возражения и защиты прав, срок и порядок обжалования через личный кабинет и центр «Инсон» — при включении, отказе, изменении категории и исключении.

Все числа таблицы воспроизводятся программой из электронного приложения; метод и полные результаты — в разделе 13 (39 автоматизированных проверок пройдены; независимый арифметический контроль 4 105 сконструированных случаев по формуле площади, из которых 620 дают отрицательную площадь). Расчёты показывают несогласованности для указанных допустимых входных значений; как такие значения обрабатывает действующее

щая программа и сколько семей затронуто, расчёты не устанавливаются — это определяется на данных Агентства (подраздел 13.5).

1.1. Нормативное закрепление и техническое исполнение

Предмет предложения — обязательное содержание правил в уже порученном акте, а не создание отдельного акта только ради тестирования.

Пункт 14 Указа № УП-193 требует проект нормативно-правового акта, но не предписывает принять все 23 пункта автора. Статья 20 Закона «О нормативно-правовых актах» требует учитывать возможность решения вопроса существующими механизмами[1, 5]. Поэтому необходимость оценивается по каждой предлагаемой обязанности, а наличие тестов и наличие правового основания проверяются отдельно.

Положения материала 1	Что требует правового решения	Что может исполняться технически
Раздел I, пп. 3–10; раздел II, пп. 1–3	Критерии, пороги и равенство, период, исключения и последствия неподтверждённых данных, если они ещё не определены применимыми нормами. Изменение опубликованной формулы или условия права принимается компетентным органом.	Программа реализует разрешённое правовое значение; форматы полей и проверка допустимых значений не устанавливают самостоятельного основания отказа.
Раздел I, пп. 17–19; раздел II, пп. 4–5	Обязательный порядок предоставления оснований решения и реализации уже существующих прав на разъяснение и обжалование. Следует проверить, полностью ли он уже установлен.	Форма записи, размещение сведений в существующем личном кабинете и способ архивирования.
Раздел I, пп. 2, 11–16, 20–22	Если принимаются новые обязательные условия применения версии и сроки исправления: ответственный субъект, юридическое последствие несоответствия, законный порядок продолжения услуг и пересмотра.	Перечень контрольных примеров, техническая форма протокола и организация сравнения могут включаться в существующий порядок ввода системы. Их подробное оформление не требует отдельного нового акта само по себе.

Положения материала 1	Что требует правового решения	Что может исполняться технически
Раздел I, п. 23; раздел III, п. 5	Требуемые бюджетные, штатные и договорные решения принимаются в пределах установленной компетенции. Оценка ресурсов не доказывает необходимость всех остальных пунктов.	Учёт только непокрытых работ после проверки действующих договоров, контроля и нагрузки. Бесплатная передача программы не означает бесплатную интеграцию.
Раздел II, п. 6; раздел III, п. 4; раздел IV	Защищённая дата помощи — отдельное предложение об условиях права и периоде выплаты; требуются самостоятельное обоснование и согласованное принятие компетентных актов.	Фиксация исходных дат и проверка условий. Приоритетному рассмотрению правил оценки и разъяснения не должно препятствовать неразрешённое финансирование этой отдельной гарантии.

Предел технического решения. Официальное толкование допускается для устранения неоднозначного применения, но статья 55 не позволяет под видом толкования вносить поправки, изменения и дополнения[5]. Отсюда следует, что тест или инструкция программисту не заменяют компетентного изменения формулы либо нового общего условия права. Вместе с тем изложенный контрпример закрывается, если предъявлено применимое законное ограничение входных значений или надлежащее толкование, действительно исключающее этот случай. Ограничение только в программном валидаторе не является достаточным основанием отказа семье. Действующие случаи разрешаются с учётом правил толкования в пользу лица из раздела 7; расчёт сам не выбирает ограничительную политику.

Правовая форма. Для ведомственного акта проверяются признаки пунктов 94–95 Правил (рег. № 3686), в том числе воздействие на права и их гарантии, и исключения пункта 96. Документы, организующие ранее установленный порядок без новых правовых норм, и прямо перечисленные технические документы не подлежат государственной регистрации на этом основании; отнесение иных документов к техническому регулированию по подпункту «j» пункта 96 осуществляет Министерство юстиции. Название «техническая методика» само по себе вопрос не решает. Для ведомственного нормативно-правового акта применима статья 37 Закона, а опубликование нормативно-правового акта — обязательное условие его применения по статье 38[6, 5]. Это не требование регистрировать каждый тест или договорную спецификацию.

Проверка существующего покрытия. По каждой строке сопоставляются действующая правовая норма, её адресат, сфера и даты примене-

ния, затем — версия программы, контрольные случаи и независимо обоснованные ответы. Полное правовое покрытие позволяет исключить дублирование; полный технический контроль позволяет использовать существующий процесс. Ни одно не доказывается только наличием другого. Полномочия ответственных лиц по пункту 46 и временные меры при сбоях, перерывах и неполучении полных электронных данных по пункту 48 Положения сохраняются[2]. Собственные журналы, тесты и договоры Агентства не получены для настоящего проекта; их отсутствие в материалах не объявляется отсутствием в Агентстве.

Допустимый результат согласования. Более короткая норма или отсылка к уже применимому положению приемлемы, если сохраняют требуемые компетенцию, обязательность, правовое последствие, круг лиц, даты применения, доступ к основаниям решения и законные сроки. Простое добавление технических примеров не заменяет неразрешённое изменение условия права. Дополнительные сроки и процедуры раздела I остаются предложениями, соразмерность и ресурсы которых оцениваются отдельно; расчётные случаи не доказывают необходимость каждого срока. Отдельную гарантию дат помощи нельзя использовать как доказательство незаменимости всего режима проверки.

2. Разработчик предложения

Предложение подготовлено гражданином Ашуралиевым Абдухоликом Акмал угли, независимым исследователем (ORCID 0009-0003-5482-5526). Официальные разработчики проекта по пункту 14 Указа № УП-193 — Агентство совместно с Министерством экономики и финансов. Статья 23 Закона «О нормативно-правовых актах» обязывает разработчика изучать результаты научных исследований и обращения физических лиц, обобщать и использовать предложения граждан и рекомендации учёных и специалистов[5].

Для участия в подготовке проекта автор просит рассмотреть включение в рабочую группу (комиссию) по статье 22 и даёт согласие на такое включение по вопросам вычислительной спецификации, контрольных примеров и их перевода в правовые положения. Знания и опыт оценивает разработчик; назначение не является автоматическим правом. Те же материалы могут использоваться как научные рекомендации при подготовке проекта по статье 22[5].

3. Цели, задачи и основные положения

Цель — обеспечить, чтобы результат оценки каждой семьи вытекал только из утверждённых правил, мог быть воспроизведён по сохранённым данным и был объяснён заявителю. Задачи: исключить неопределённость на пороговых значениях; не допускать применения методики, расходящейся с актами

большей юридической силы; проверять программу до применения изменений; сохранять основания каждого результата; устранить четыре доказанные несогласованности действующего Положения.

Пункты материала 1	Содержание	Обоснование
Раздел I, п. 1	Понятия: методика, результат оценки (включая изменение категории и исключение по результатам повторной оценки), версия расчёта, контрольный пример, контрольный расчёт, неподтверждённые данные	Пункт 8 Единой методики: понятия, используемые многократно, определяются в начале. Повторная оценка проводится ежемесячно, категория по её результатам меняется автоматически (пп. 40–41 Положения), а семья по её результатам исключается из реестра (абзацы второй и третий п. 42), для чего п. 44 прямо предусматривает SMS-уведомление; поэтому защита п. 10 и сведения пп. 17–18 распространяются и на эти решения.
П. 2	Ответственность работников Центра информационных технологий за соответствие расчётов методике	Пункт 46 Положения уже возлагает на ответственных работников Центра правильную работу системы YAMIN; норма определяет предмет этой ответственности — соответствие расчётов утверждённой методике.

Пункты материала 1	Содержание	Обоснование
П. 3–7	Для каждого критерия: источник, единица, период, баллы, округление, порядок учёта при неподтверждённых данных, область допустимых значений (площадь, количество и доход не отрицательны; учитываемый доход не убывает при росте фактического); категория при равенстве; очерёдность исключений; примеры расчёта; дата начала применения и норма акта, которой установлен каждый порог, интервал и исключение	Без этих элементов один и тот же доход считается по-разному (таблица 1; подраздел 13.3.4). Подпункт «ж» п. 3 прямо запрещает в новой методике оба класса ошибок, найденных в пп. 26 и 27 Положения. Подпункт «б» п. 7 позволяет сверить каждый порог с актом, которым он установлен: акт должен соответствовать актам большей юридической силы (часть вторая ст. 18 Закона «О нормативно-правовых актах»[5]). Действующее Положение уже содержит пример расчёта (п. 30); методика Чили содержит пороги «равно или больше» и правило первенства при нескольких проверках[8].
П. 8	Программа применяет только установленные условия	Новое основание отказа устанавливается нормативным актом, а не настройкой программы.

Пункты материала 1	Содержание	Обоснование
П. 9–10	Неполучение ответа не равно отсутствию дохода; отметка критерия, повторный запрос в течение рабочего дня и сообщение заявителю; запрет отказа, изменения категории и исключения только из-за неподтверждённых данных. Проверка завершается к более раннему из сроков: десять рабочих дней со дня первоначального запроса и применимый срок решения; если данные не подтверждены, применяется п. 3 «е». Повторный запрос не возобновляет ни один срок. Неполучение ответа само по себе не приостанавливает производство; правомерные приостановление и возобновление требуют уведомлений в течение рабочего дня. Результаты повторной оценки не применяются до её завершения; самостоятельные основания решения сохраняются по п. 17 и раскрываются по п. 18	Отделяет технический сбой от факта (п. 48 Положения[2]). Статьи 8 и 14 требуют от органа самостоятельно получать межведомственные сведения[15]; ст. 11 Закона «О персональных данных» допускает исправление в течение трёх дней[4]. Десятидневный рабочий предел не продлевает более короткий срок решения: п. 16 Положения сейчас устанавливает три рабочих дня для окончательной оценки[2]. Статьи 36–38 регулируют сроки решения, правомерные приостановление и возобновление; неполучение межведомственного ответа прямо не названо самостоятельным основанием приостановления[15]. Решение требует основания по законодательству или методике, включая предписанное значение по умолчанию. Установленное неправильное включение из-за неполных данных остаётся предметом п. 42; одной неподтверждённости недостаточно. Пункт 6 раздела II сохраняет первоначальный месяц рассмотрения, а для пограничной категории — единый шестимесячный период после подтверждённой защищённой даты включения. Пункт 4 раздела III определяет применение на будущее; раздел IV содержит соответствующее изменение Указа.

Пункты материала 1	Содержание	Обоснование
П. 11–12	Все обязательные контрольные примеры, включая сочетания исключений, случаи неподтверждённых данных, границы категорий по актам большей юридической силы и пределы допустимых значений; независимые контрольные расчёты с документированным правовым основанием	Неверный балл может дать ту же категорию, поэтому проверяются оба результата. Проверяемая программа не может сама задавать ожидаемый ответ. Статья 18 требует соответствия актам большей юридической силы, а также толкования противоречий и неясностей, возникающих между человеком и государственными органами, в пользу человека; статья 11 Закона «Об административных процедурах» применяется к неустранимым противоречиям и неясностям в административном производстве при отсутствии разногласий между заинтересованными лицами[5, 15]. Пункт 12 требует разрешить вопрос применимого толкования в установленном порядке до утверждения затронутых примеров; сама арифметика этого вопроса не разрешает (раздел 7).

Пункты материала 1	Содержание	Обоснование
П. 13–16	Сопоставление до первого применения и каждого соответствующего изменения; отсутствие расхождений и полное покрытие всех требований п. 11; протокол с версией расчёта и примерами, проверяющими каждое требование; правомерные меры непрерывности устанавливаются до запуска для невыполнения его условий и последующих подтверждённых ошибок	Существующий порядок ввода в эксплуатацию фиксирует, кто и что проверил. Пункты 14 и 15 «г» прямо охватывают весь обязательный набор, включая неподтверждённые данные, сочетания исключений, границы по актам большей юридической силы и пределы допустимых значений; при пробеле применение не допускается. Одинаковые фактические обстоятельства требуют одинакового решения (ст. 15 Закона «Об административных процедурах»[15]). Компетентный орган определяет порядок рассмотрения заявлений и предоставления уже назначенной помощи, если условия запуска не выполнены либо впоследствии подтверждено расхождение по п. 20. Временное изменение алгоритма по п. 22 остаётся подчинено предусмотренным для него гарантиям.
П. 17	Сведения, сохраняемые в течение срока хранения результата, включая доступ к редакции методики, параметрам и исполняемой версии программы, а также конкретные фактические и юридические основания отказа, изменения категории или исключения, включая применённую норму	Номер версии сам по себе не позволяет повторить расчёт; поэтому сохраняются доступ к самим правилам, параметрам и программе. Позволяет ответить на возражение по существу и найти все решения, затронутые ошибкой.

Пункты материала 1	Содержание	Обоснование
П. 18–19	Информация заявителю, включая конкретные фактические и юридические основания и применённую норму, срок и порядок обжалования; специальные данные других членов семьи — только как факт применения критерия	Часть третья ст. 24 Закона «О персональных данных»: разъяснение порядка решения, его юридических последствий, порядка возражения и защиты прав; ст. 25 — сведения о здоровье и судимости являются специальными данными[4]. Статьи 53–54 Закона «Об административных процедурах»: все фактические и юридические основания, срок и порядок обжалования[15].
П. 20–21	Предполагаемые расхождения фиксируются при обнаружении или получении сообщения; проверка в течение десяти календарных дней с одним мотивированным продлением не более чем на десять календарных дней до истечения срока. Проверка и пересмотр используют методику и право, применимые к первоначальной оценке, с переходными нормами. Подтверждение влечёт немедленное уведомление Агентства и компетентного решающего органа, документированную правомерную меру по п. 14, ответственного и срок исправления; исправленная версия проходит пп. 13–15. Затронутые результаты выявляются за десять календарных дней и пересматриваются в течение месяца	Охватывает ошибки программы и точную реализацию методики, противоречащей применимому акту большей юридической силы. Агентство немедленно предотвращает дальнейшие затронутые решения разрешённой мерой непрерывности с сохранением правомерного обслуживания; отдельной системы оценки или полномочия отступать от актов большей силы не создаётся. Предлагаемые сроки требуют оценки возможностей. Пункт 42 приложения № 4 уже предусматривает исправление ошибок[2]; выявление всех решений соответствует равному подходу (ст. 15[15]). Проверка, продление и общий пересмотр не продлевают сроки жалоб и уведомлений. Разница перерасчёта сама по себе не устанавливает оснований отмены или взыскания: компетентный орган применяет гарантии защиты доверия и судебное рассмотрение, когда оно обязательно, в том числе по ст. 59[15].

Пункты материала 1	Содержание	Обоснование
П. 22	Фиксация решения о временном алгоритме, его основания и периода; проверка результатов в течение десяти дней после восстановления по методике, применимой к первоначальной оценке; пересмотр в порядке и сроки п. 21	Временное изменение алгоритма не становится скрытым постоянным правилом; изменение методики во время сбоя не принимается за ошибку.
П. 23	Финансирование и документированная оценка ресурсов до первого применения	Агентство совместно с Министерством экономики и финансов документирует работы по программе, хранению сведений, контрольным примерам, объяснениям и пересмотру, трудозатраты, наличие работников и договорные возможности, соответствующие ассигнования и дополнительную потребность; до первого применения получает необходимые решения о финансировании, работах и договорах. Раздел 10.
Раздел II, п. 1–5	Изменения пп. 26, 27, 33, 37 и 44 Положения	Таблица 1, подраздел 13 и раздел 14.
Раздел II, п. 6	Согласованные дополнения пп. 10–13, 18, 23 и 26 приложения № 3: мотивированное подтверждение первоначального права на Реестр, категорию и помощь; защищённая дата включения только для целей пособия с отдельным сохранением фактических технических дат; первоначальный месяц рассмотрения; фиксированный период права из ровно шести календарных месяцев после месяца защищённого включения в пограничную категорию с выплатой только с правомерного начала; проверка первоначальной подачи, суммы за прошедшие периоды и прямое прекращение начисления	Дата, шестимесячный срок, отказ и прекращение должны использовать одно правовое основание. Задержка, поздняя выплата или повторная подача не добавляют месяц и не возобновляют период. Раздел IV согласует Указ № УП-258; пп. 4–5 раздела III определяют применение и обязанность оценить ресурсы до первого применения.

Пункты материала 1	Содержание	Обоснование
Раздел III, п. 1–3	Изменения п. 26, 27 и 33 применяются к заявлениям, рассматриваемым после вступления изменений в силу; для уже включённых семей — для «семьи, находящейся на государственном обеспечении» и «бедной семьи» с повторного заполнения анкеты (абзац второй п. 40), для «семьи, находящейся в черте бедности» — с окончания двенадцатимесячного срока (абзац четвёртый п. 42); до этого запрещены изменение категории и исключение, вызванные исключительно изменениями	Изменения могут лишить часть семей права на включение (раздел 10). Доверие добросовестных лиц к административному акту охраняется законом, а изменение практики должно носить общий характер (ст. 16 Закона «Об административных процедурах»[15]). Защита касается только последствий самих изменений: изменения состава, доходов и имущества семьи оцениваются в обычном порядке по прежним правилам.
Раздел III, п. 4–5; раздел IV, п. 1	Гарантия применяется только к первоначальным заявлениям о помощи и необходимым связанным заявлениям о Реестре, поданным не ранее более поздней согласованной даты вступления в силу изменений Указа и исполнительных норм. Для прежних незавершённых и завершённых дел сохраняются применимое прежнее право и порядок исправления и обжалования; повторная подача не меняет первоначальную дату и период. Отдельная оценка ресурсов до первого применения охватывает гарантию выплат. Президентский акт изменяет п. 5 «в» (i) Указа № УП-258	Статья 41 устанавливает общее правило отсутствия обратной силы; статьи 13 и 18 требуют соответствия актам Президента. Эти нормы отделены от перехода для правил дохода по пп. 1–3 раздела III[5].

4. Регулирование на уровне закона

Предложения относятся к подзаконному акту, порученному пунктом 14 Указа № УП-193. Проект закона не предлагается.

5. Ожидаемые результаты

1. Ни один расчёт площади приусадебного участка не даёт отрицательного значения (сейчас — при $QM > 0,8 UM$ для участков до 1 000 м² и при $QM > UM - 200$ для участков больше 1 000 м²).

2. Для каждого порогового значения методики определена категория при равенстве; семья с доходом, равным минимальным потребительским расходам, получает определённый результат.
3. Учитываемый доход семьи не уменьшается при увеличении фактического денежного перевода.
4. Каждый результат оценки может быть воспроизведён по сохранённым данным; предполагаемое расхождение фиксируется и проверяется в пределах предлагаемого ограниченного срока, а все затронутые решения выявляются в течение десяти дней после подтверждения, включая расхождения с применимыми актами большей юридической силы. Подтверждение также влечёт немедленную правомерную меру непрерывности, предотвращающую дальнейшие решения с применением ошибки; пересмотр прошлых решений использует первоначальные применимые правила и их переходные нормы с законными гарантиями защиты доверия.
5. При включении, отказе, изменении категории и исключении заявитель получает основания решения, сведения о его юридических последствиях, порядок возражения и защиты прав, срок и порядок обжалования, как требуют часть третья статьи 24 Закона «О персональных данных» и статьи 53–54 Закона «Об административных процедурах».
6. Новая методика и каждое изменение применяются только после покрытия каждого требования п. 11 к контрольным примерам и совпадения баллов и результатов с примерами, основанными на толковании, вопрос о котором разрешён в установленном порядке; правомерный порядок обеспечения непрерывности устанавливается до запуска.
7. Неполученный ответ информационной системы сам по себе не ведёт к отказу, изменению категории или исключению семьи; проверка проводится в пределах применимого срока решения и правил правомерного приостановления. До завершения повторной оценки её результаты не применяются. Для первоначальных заявлений, охваченных п. 4 раздела III, подтверждённая задержка исключительно на стороне органов сохраняет правомерное начало выплаты внутри фиксированного периода права из ровно шести календарных месяцев после месяца защищённого включения в пограничную категорию, с выплатой только с этого начала, без возобновления срока или дополнительного месяца (п. 6 раздела II; раздел IV).

6. Зарубежный опыт

Министерство социального развития и семьи Чили публикует порядок расчёта социально-экономической квалификации Социального реестра домохозяйств, утверждённый резолюцией № 082 от 15 ноября 2023 года, с практическими примерами расчёта, порогами в форме «равно или больше» и явным правилом первенства, когда у домохозяйства срабатывают несколько

проверок[8]. Всемирный банк отмечает, что устаревшие данные реестров приводят к ошибкам как включения, так и исключения, и что механизмы рассмотрения жалоб повышают прозрачность и подотчётность[9].

7. Описание содержания и вопрос, требующий решения разработчика

Раздел I материала 1 (23 пункта) включается в разрабатываемый акт. Раздел II (6 пунктов) изменяет положения о Реестре и пособиях; раздел III (5 пунктов) отдельно регулирует переход для правил дохода, применение гарантии выплат на будущее и оценку ресурсов для неё. Раздел IV (1 пункт) содержит сопутствующее изменение Указа № УП-258 для принятия актом Президента. Если исполнительный акт заменит положения, соответствующие правила включаются в его нормы при отдельном согласовании изменения Указа.

Вопрос для решения разработчика. Для семей в тяжёлой жизненной ситуации подпункт «в» пункта 3 Указа № УП-258 вместе с пунктом (i) примечания (b) к приложению № 1 устанавливает для категории «семья, находящаяся в черте бедности» интервал от P до $1,5P$ по доходу, уменьшенному на 25 %[3]. Пункты 34–35 Положения дают условия $D > P$ и $A = 0,75D \leq 1,5P$, то есть $P < D \leq 2P$, без нижней границы A . При этих изложенных прочтениях несоответствие составляет $P < D < 4P/3$: $D = 858\,000$ сумов даёт $A = 643\,500 < P$. Подпункт «в» п. 39 не указывает уменьшенный доход; его прочтение как обычного дохода исключало бы $1,5P < D \leq 2P$, включая $D = 1\,287\,000$ сумов. После предлагаемого изменения при равенстве в специальный порядок попадает и $D = P$, расширяя несоответствие до $P \leq D < 4P/3$.

Действующие случаи и изменения на будущее. Часть шестая статьи 18 Закона «О нормативно-правовых актах» требует толковать противоречия и неясности законодательства, возникающие во взаимоотношениях человека с государственными органами, в пользу человека. Статья 11 Закона «Об административных процедурах» требует толкования неустранимых противоречий и неясностей в административном производстве в пользу заинтересованных лиц при отсутствии разногласий между ними[5, 15]. При разрешении действующих случаев равенства и тяжёлой жизненной ситуации эти положения должны учитываться вместе с правилами юридической силы статьи 18. Настоящая записка не устанавливает, что благоприятное толкование преодолевает любое ясное условие акта большей юридической силы; арифметика также не устанавливает отказ или исключение как единственный правомерный ответ. Компетентный орган должен объяснить, как применимые нормы разрешают конкретный случай.

Для будущих заявлений разработчик может предложить добавить $A \geq P$ в пп. 34–35 либо изменить Указ № УП-258, сохранив более широкий интервал для семей в тяжёлой жизненной ситуации. Ограничительный вариант при предлагаемом правиле равенства исключил бы $P \leq D < 4P/3$ и требует правового и социально-политического обоснования, оценки числа затро-

нутых семей и переходной защиты уже включённых получателей, сопоставимой с пп. 1–3 раздела III материала 1. При равенстве $D = P$ предлагаемая формулировка отказа — один из вариантов на будущее; благоприятный вариант включения потребует соответствующих норм о категориях и, при необходимости, изменения Указа. В обоих вариантах для тяжёлой жизненной ситуации подпункт «в» п. 39 должен прямо указывать уменьшенный доход. Принятие ясного изменения на будущее отличается от толкования действующего неоднозначного правила; само изменение должно соответствовать применимому праву. До утверждения контрольных примеров пункт 12 требует разрешить вопрос применимого толкования и его правовых оснований в установленном порядке и документировать их. Подпункт «д» п. 11 и п. 14 затем проверяют программу по этому разрешённому правовому основанию.

8. Изменения в другие акты

Раздел II изменяет пп. 26, 27, 33, 37 и 44 Положения о Реестре (приложение № 1 к постановлению № 35) и дополняет Положение о пособиях (приложение № 3) в пп. 10, 11, 12, 13, 18, 23 и 26. Пункт 13 дополняется девятым абзацем, пункт 23 — третьим (действующее правило «Bunda» является вторым предложением второго абзаца). Раздел IV изменяет п. 5 «в» (i) Указа № УП-258 актом Президента. Статьи 13 и 18 Закона «О нормативно-правовых актах» требуют, чтобы акты Кабинета Министров исполняли акты Президента и соответствовали им[5]; изменение основания даты включения для этого периода помощи поэтому требует соответствующего исключения в Указе[3]. Предлагаемое изменение отказа в п. 33 само по себе не изменяет строгую границу основных категорий в Указе. Альтернативы для равенства и тяжёлой жизненной ситуации в разделе 7 остаются отдельными вопросами.

Сроки решения и фиксированный период помощи. Статьи 36–38 Закона «Об административных процедурах» регулируют сроки решения, правомерное приостановление и возобновление[15]. Пункты 10–11 и 18 приложения № 3 связывают месяцы рассмотрения и выплаты; пункт 13 устанавливает шесть месяцев помощи после включения в пограничную категорию; пункты 12, 23 и 26 также используют включение в категорию в правилах отказа, невыплаченных сумм и прекращения[2]. Пункт 6 раздела II согласует все эти нормы. Мотивированное решение компетентного органа должно установить дату, когда включение в категорию правомерно состоялось бы без задержки исключительно на стороне органов, с доказательствами первоначального права. Защищённая дата действует только для указанных целей пособия; фактические даты включения и обработки сохраняются отдельно. Она не меняет сроки повторной оценки в Реестре или других мер государственной поддержки. Выплата не начинается ранее правомерного месяца начала по второму абзацу п. 11. Период составляет

ровно шесть календарных месяцев после месяца защищённого включения. Позднее рассмотрение, выплата, выявление истечения срока или повторная подача не возобновляют и не продлевают его; начисление прекращается с первого дня после шестого месяца с учётом более раннего правомерного прекращения.

Применение на будущее. По п. 4 раздела III первоначальное заявление о помощи и необходимое связанное заявление о Реестре должны быть поданы не ранее более поздней даты вступления в силу согласованных изменений Указа и исполнительных норм. Статья 41 устанавливает общее правило отсутствия обратной силы[5]. Прежние незавершённые и завершённые дела остаются под применимыми прежними правилами и существующими порядками исправления и обжалования; автоматически они не открываются вновь, повторная подача не меняет первоначальную дату. Новое исключение не охватывает выплаты за период до этой согласованной даты. Пункты 1–3 раздела III отдельно сохраняют переход для изменений дохода.

Один условный пример. Только для иллюстрации предположим вступление согласованных норм в силу 1 января 2027 года. Первоначальное объединённое заявление подано 5 января; все условия категории и помощи выполнены, а правомерные включение и рассмотрение должны состояться 8 января. Задержка исключительно на стороне органов приводит к фактическому включению 8 февраля и решению в феврале. Предлагаемый результат:

Случай или дата	Результат по предлагаемой гарантии
Включение и рассмотрение	Защищённая дата: 8 января; месяц рассмотрения: январь. Фактическая техническая дата включения сохраняется как 8 февраля.
Месяцы помощи и прекращение	Февраль–июль: шесть месяцев. Февраль оплачивается как прошедший месяц наличия права; март–июль зависят от ежемесячного права, правил размера и более раннего правомерного прекращения. Начисление заканчивается 1 августа; за август этот период права не создаёт.
Решение только в сентябре	Суммы за февраль–июль при наличии права выплачиваются в законном порядке. Сентябрь не создаёт нового назначения или возобновления этого периода.
Право возникает только в феврале	Январская дата не защищается: последующее право не доказывает право в январе.
Правомерное рассмотрение только в феврале; защищённое включение остаётся в январе	Период остаётся февраль–июль, а правомерная выплата начинается в марте. Февраль по этому правилу начала не оплачивается; август не добавляется.

Случай или дата	Результат по предлагаемой гарантии
Первоначальное заявление 31 декабря 2026 года	Не охватывается условной датой начала гарантии, даже при рассмотрении в феврале или повторной подаче после 1 января. Применимые прежние права и порядки исправления и обжалования сохраняются.
Первоначальное заявление 1 января 2027 года	Охватывается временной сферой гарантии при выполнении остальных условий; подача в день вступления норм в силу не исключается.

Даты приняты для этого примера составления нормы; это не наблюдавшаяся семья, действительная дата вступления в силу, оценка для населения или реализованный модуль рабочей системы. Приложенная программа проверяет правила дохода; календарный пример и гарантия требуют отдельной административной проверки дат и права.

9. Обоснование ссылок

Пункты 19 и 21 раздела I ссылаются на пункты 18, 20 и 22; пункт 20 — на пункты 12, 14, 13–15 и 17; подпункты «г», «д» и «е» пункта 10 — на пункты 3, 17 и 18 и подпункт «д» того же пункта; подпункт «е» пункта 11 — на подпункт «ж» пункта 3; пункт 12 — на подпункт «д» пункта 11; пункт 14 — на пункты 11, 13 и 20; подпункт «г» пункта 15 — на пункт 11; пункт 22 — на пункт 21. Эти ссылки исключают повторение соответствующего текста (пункт 13 Единой методики). Пункт 13 ссылается на пункт 22, чтобы сопоставление не задерживало временное изменение алгоритма при сбоях обмена данными. Пункт 15 отсылает к установленному порядку ввода в эксплуатацию и изменения систем, не называя акта потенциально меньшей юридической силы (пункт 11 Единой методики); вид принимающего акта определяет разработчик. Раздел II называет изменяемый акт и его пункты (пункт 69 Единой методики). Его пункт 5 ссылается на абзац второй пункта 37 в отношении раскрываемой информации и на абзацы пятый и шестой пункта 42 в отношении исключений. Пункт 6 раздела II согласует новые абзацы пп. 10–13, 18, 23 и 26 Положения о пособиях: п. 10 задаёт первоначальный месяц рассмотрения и защищённую дату включения; пп. 11, 13 и 18 согласуют начало и продолжительность; пп. 12, 23 и 26 — первоначальную подачу, суммы за прошедшие периоды и прекращение начисления. Пункты 1–3 раздела III сохраняют переход для дохода; п. 4 связывает применение на будущее с согласованным изменением Указа в разделе IV, а п. 5 требует оценки ресурсов для гарантии выплат. Раздел IV содержит само исключение в Указе без опоры на норму Кабинета Министров меньшей юридической силы. Пункт 23 раздела I и пункт 5 раздела III устанавливают соответствующие обязанности по ресурсам до первого применения.

10. Финансово-экономическое обоснование

Сначала документируется, какие обязанности уже покрыты применимыми нормами, рабочими процедурами и действующими договорами, затем оцениваются только непокрытые работы и нагрузка. При полном покрытии дополнительная разработка по соответствующей задаче исключается; при пробеле фиксируются конкретная работа, исполнитель, договорное покрытие и источник ресурса. Разделение гарантии дат помощи позволяет отдельно решить её финансовый вопрос, не обосновывая остальные правила заведомо недоказанными расходами. Такая организация уменьшает дублирование, но не является измерением фактической стоимости либо подтверждением достаточной мощности Агентства.

При подготовке и внесении правительственного проекта Агентство и Министерство как разработчики определяют потребность в затратах на реализацию, размеры и источники их покрытия по статье 23. Пункт 84 Единой методики требует краткого финансово-экономического обоснования, если реализация влечёт дополнительные затраты или потери бюджета, либо соответствующих сведений, если ни тех, ни других нет[5]. Проверки до первого применения по пункту 23 раздела I и пункту 5 раздела III материала 1 дополняют эту обязанность, но не заменяют и не откладывают её.

Пункт 23 раздела I и пункт 5 раздела III материала 1 обязывают Агентство совместно с Министерством экономики и финансов документировать соответствующую оценку ресурсов и получить необходимые решения до первого применения. Предлагается использовать средства на содержание и развитие YAMIN для проверки и соответствующие законные ассигнования для выплат помощи:

1. Новых органов, должностей, информационных систем и этапов подачи заявления не создаётся; используются существующие система YAMIN, порядок ввода в эксплуатацию, личный кабинет на Едином портале интерактивных государственных услуг и центры «Инсон».
2. Набор контрольных примеров и программа их расчёта подготовлены автором и передаются безвозмездно вместе с настоящими материалами.
3. Пункт 23 раздела I требует по данным Агентства оценить доработку программы, воспроизводимое хранение сведений, независимые контрольные примеры, объяснения и пересмотр прошлых решений, включая трудозатраты, наличие работников и возможности действующих договоров. Документ должен определять ассигнования и дополнительную потребность; необходимые решения о финансировании, работах и договорах должны быть получены до первого применения. Это конкретная обязанность в проекте; у автора нет данных Агентства для достоверного измерения стоимости или возможностей.
4. Пункт 5 раздела III распространяет эту обязанность на п. 6 раздела II: отдельное хранение защищённых и фактических дат, доказательств

первоначального права и сведений о выплатах, оценку работы работников и программы, расчёт сумм за фиксированный период наличия права. Применение только к первоначальным заявлениям на будущее и шестимесячное прекращение определяют сферу оценки выплат. Пункт 14 Указа № УП-258 устанавливает бюджетную обязанность [3], но сам по себе не доказывает достаточности ассигнований или договорных возможностей. Агентство и Министерство должны определить соответствующие ассигнования, оценить дополнительную потребность и до первого применения получить необходимые решения о финансировании, работниках и договорах. Обязанность оценить ресурсы не разрешает отложить установленные законом сроки решения, жалобы или выплаты.

5. Интеграция системы YAMIN с информационными системами Налогового комитета для получения утверждённых по каждой махалле коэффициентов земельного налога, применяемых при расчёте нормативного дохода от приусадебного участка, предусмотрена мероприятием 2 позиции 6 «дорожной карты» (приложение № 3 к Указу № УП-258; исполнители — Налоговый комитет и Агентство) [3]. Изменение п. 27 добавляет к формуле только нулевой предел и новой интеграции не требует.
6. При буквальном прочтении, использованных в расчётах, предлагаемые изменения пп. 26, 27 и 33 не снижают учитываемый доход и могут лишить часть семей права на включение. Нулевой предел повышает месячный учитываемый доход не более чем на $95\,200k$ сумов, где k — коэффициент махалли. Для переводов из стран приложения № 6 между $2M$ и $3M$ изменение повышает учитываемый доход до $3M$: семья из четырёх человек с единственным переводом 2 720 000 сумов в месяц переходит с 680 000 до 1 020 000 сумов на человека, пересекая P . Изменение при равенстве устанавливает основание отказа при $D = P$ для новых заявлений с учётом применимых исключений. Это условные последствия предлагаемой формулировки, а не вывод о том, что действующих получателей правомерно исключать. При толковании действующих случаев должны учитываться часть шестая статьи 18 и статья 11, как разъяснено в разделе 7; выбор любого сокращения права на включение на будущее требует отдельного обоснования и оценки воздействия.
7. Устранение немонотонности само по себе не требует повышенного нормативного дохода. Нормативный доход $2M$ для стран приложения № 6 — альтернатива, которая может расширить право на включение относительно рассчитанных прочтений и потребовать дополнительных расходов. Агентству следует сравнить варианты с исходным правилом, вопрос применимого толкования которого разрешён в установленном порядке, и обосновать выбор, сокращающий право на

включение; ни расчёты, ни общая бюджетная обязанность не определяют такой выбор. Альтернативы для равенства и тяжёлой жизненной ситуации изложены в разделе 7. Пункты 1–3 раздела III защищают уже включённые семьи от изменения категории или исключения, вызванных только изменениями: до повторного заполнения анкеты для основных категорий (абзац второй п. 40) и до окончания двенадцатимесячного срока для пограничной категории (абзац четвёртый п. 42).

Приложенные контрольные расчёты охватывают только группы по правилам дохода; до оценки воздействия Агентство должно разрешить вопрос правомерного исходного правила. Гарантия помощи требует отдельно проверить первоначальную подачу, даты включения и рассмотрения, первоначальное и ежемесячное право, прекращение и невыплаченные суммы в пределах защищённого периода. Здесь не приведены число затронутых семей, оценка расходов на выплаты или измерение рабочих возможностей. Предлагаемые нормы требуют таких оценок по данным Агентства до первого применения.

11. Обсуждение и согласование

Предложение вносится в порядке статьи 20 Закона «О нормативно-правовых актах» и статьи 3 Закона «Об обращениях физических и юридических лиц». Обсуждение на портале и согласование с заинтересованными органами проводит разработчик. Статья 23 Закона «О нормативно-правовых актах» требует передавать материалы обсуждения проекта в орган, принимающий акт, вместе с проектом; часть 2 статьи 21 предусматривает размещение на портале информации о подготовке наиболее важных социально-экономических проектов, а статья 24 — размещение проекта на портале до его внесения в принимающий орган[5]. По состоянию на 1 октября 2026 года среди 40 проектов, размещённых на портале обсуждения с 11 сентября 2026 года, проекта по пункту 14 Указа № УП-193 нет[10].

12. Ответы на возможные возражения

Возражение	Ответ
Действующие правила будут заменены с 2027 года	Финансовое положение остаётся критерием (подп. «а» п. 13 Указа № УП-193). До замены Положение применяется; при замене те же исправления включаются в новые нормы. Раздел I относится к самой новой методике.

Возражение	Ответ
Проверка программ уже проводится	Используется существующий порядок ввода в эксплуатацию, но должно быть покрыто каждое требование п. 11: пороги и соседние значения, сочетания исключений, виды неподтверждённых данных, примеры методики, границы дохода по актам большей юридической силы и пределы допустимых значений. Действующие проверки используются в той мере, в которой обеспечивают это покрытие.
Достаточно имеющихся полномочий (ст. 20 Закона «О нормативно-правовых актах»)	Новое тестирование само по себе отдельного акта не требует. Подраздел 1.1 разграничивает обязательные условия решения, существующие права и техническое исполнение. Новое условие права либо изменение формулы требует компетентного правового решения; применимая норма или надлежащее толкование могут устранить конкретный пробел без предложенной поправки. Поручение Указа № УП-193 не доказывает необходимость всех 23 пунктов.
Все случаи уже проверены	Принимается доказанное покрытие применимых версий, порогов, исключений, периодов и независимо обоснованных ответов; повторный набор не создаётся. Наличие теста отдельно не подтверждает компетенцию и юридическую обязательность проверяемого правила.
Автор использовал недопустимое значение или неверное толкование	Представленная применимая норма или надлежащее толкование, исключаяющие случай, закрывают соответствующий вывод. Правовые и технические основания ограничения различаются; неполучение этих оснований автором не доказывает их отсутствие.
Достаточна более короткая редакция	Принимается юридически равноценная редакция с теми же последствиями и сферой применения. Форму протокола и конкретные тесты можно оставить в документации исполнения; нерешённое условие права должно получить правовое основание.
Не обоснована гарантия дат помощи	Это самостоятельный модуль, требующий оценки первоначального и ежемесячного права, периода, расходов и компетенции. Его не следует делать условием рассмотрения основной методики и разъяснения; он не доказывает необходимость всего режима проверки.

Возражение	Ответ
Не известно число затронутых семей	Несогласованности дохода возникают для указанных допустимых входных значений независимо от частоты в населении. Приложенная программа правил дохода поддерживает оценку этих групп Агентством. Случаи дат выплат требуют отдельной административной проверки дат, права и невыплаченных сумм в сфере п. 4 раздела III; п. 5 требует соответствующей оценки ресурсов до первого применения.
Затраты	Пункт 23 раздела I и пункт 5 раздела III устанавливают документированную оценку программы, сведений, контроля, объяснений, трудозатрат пересмотра, работников, договорных возможностей и расходов на выплаты, определение ассигнований и дополнительной потребности, получение необходимых решений о финансировании, работах и договорах до первого применения. Пункт 14 Указа № УП-258 — бюджетная обязанность, а не доказательство имеющихся возможностей. Сфера оценки изложена в разделе 10.
Решение принимает программа, а не орган	Решение, принятое автоматически, остаётся решением административного органа: оно создаёт, изменяет или прекращает публичные правоотношения с семьёй (ст. 4 Закона «Об административных процедурах»). Споры о включении, категории, повторной оценке и исключении разрешаются апелляционными советами (п. 50 Положения), которые рассматривают жалобы по законодательству об административных процедурах (п. 11 приложения № 4 к постановлению № 35). Мотивировка и порядок обжалования обязательны (ст. 53–54)[15, 2].
Проверка программы не может блокировать утверждённую методику	Пункты 12 и 14 требуют документированного правового основания контрольных примеров, вопрос применимого толкования которого разрешён в установленном порядке, и полного покрытия п. 11. Правила статьи 18 о юридической силе и позднее принятых актах должны учитываться вместе с её заключительным правилом благоприятного толкования и статьёй 11 Закона «Об административных процедурах»[5, 15]. Проверка выявляет установленное правовое или вычислительное расхождение; она не разрешает открытый правовой вопрос, предполагая исключение. Позднее принятый акт равной силы оценивается по статье 18 с учётом предусмотренного в ней исключения и не считается актом меньшей силы лишь потому, что утверждает методику.

Возражение	Ответ
Пункт 14 может сорвать переход с 1 января 2027 года	Сопоставление требуется до даты введения, установленной Указом № УП-193[1]. Передаваемые примеры относятся к действующим правилам дохода; новой многомерной методике нужен собственный полный набор. До первого применения пункт 14 требует от компетентного утверждающего органа установить правомерный порядок обеспечения непрерывности при невыполнении условий запуска либо последующем подтверждении расхождения по п. 20: рассмотрение заявлений и предоставление уже назначенной помощи, правовое основание, ответственных и сроки исправления. Полномочия отступать от актов большей юридической силы не предоставляются. Пункт 23 раздела I требует документированной оценки и необходимых решений о ресурсах до первого применения; п. 5 раздела III распространяет эту обязанность на гарантию выплат. Так необходимая подготовка становится обязанностью проекта; измерения возможностей или доказательства работающего процесса непрерывности пакет не содержит.
Раскрытие сведений	Заявителю раскрываются только сведения о его семье; специальные персональные данные других членов семьи указываются только как факт применения критерия (ст. 25 Закона «О персональных данных»); исходный код и данные о защите систем не раскрываются.

13. Научно-правовое обоснование

Раздел содержит иные сведения, необходимые для обоснования проекта (пункт 84 Единой методики): исследовательский вопрос, исходные данные, метод, результаты, их связь с предлагаемыми нормами и порядок воспроизведения расчётов.

13.1. Исследовательский вопрос и исходные данные

Исследовательский вопрос сформулирован так, чтобы его можно было опровергнуть: **дают ли опубликованные правила расчёта дохода и категории единственный, внутренне согласованный результат на пороговых значениях и во всей заявленной области входных значений?** Вывод опровергается ошибкой переноса правила, пропущенным применимым исключением, более узкой законной областью входа или расхождением с независимой арифметикой.

Использованы официальные тексты актов на lex.uz по состоянию на 30 сентября — 1 октября 2026 года: Указ № УП-193, постановление № 35 (кон-

солидированная редакция с изменениями, внесёнными постановлениями Кабинета Министров от 21 мая 2026 года № 271 и от 20 июля 2026 года № 393), Указ № УП-258, законы «О нормативно-правовых актах», «О персональных данных», «Об обращениях физических и юридических лиц», «Об административных процедурах» и «Об информатизации»[1, 2, 3, 5, 4, 14, 15, 16]. Текст постановления № 35 и Указа № УП-193 официально опубликован на государственном языке; формулировки изменений даны по узбекскому тексту. Положения о толковании, мотивировке, финансировании и запуске, относящиеся к этой редакции, повторно проверены на LexUZ 5 октября 2026 года; вычислительная спецификация и сетки случаев сохраняют исходную дату извлечения. Для этой процедурной редакции 6 октября 2026 года отдельно проверены текущие тексты LexUZ: статьи 36–38 и 59 Закона «Об административных процедурах», пункт 16 Положения о Реестре и пункты 10–13, 18, 23 и 26 Положения о пособиях, пункт 5 «в» (i) Указа № УП-258, статьи 13, 18 и 41 Закона «О нормативно-правовых актах»; вычислительные входы и сетки случаев не обновлялись, оценок для населения не вводилось.

7 октября 2026 года на текущих текстах LexUZ дополнительно проверены статьи 20, 22, 23, 37, 38 и 55 Закона «О нормативно-правовых актах» и пункт 84 приложенной Единой методики, пункты 94–96 Правил (рег. № 3686), пункты 13–14 Указа № УП-193, пункты 46 и 48 Положения и статья 11 Закона «Об административных процедурах» для разграничения нормативных правил и технической реализации и проверки последовательности оценки ресурсов[5, 6, 1, 2, 15]. Это уточнение правового обоснования; исходная расчётная спецификация, сетки и область количественных выводов не изменены.

Месячные минимальные потребительские расходы на человека в 2026 году $P = 715\,000$ сумов[12]; минимальный размер оплаты труда с 1 сентября 2026 года $M = 1\,360\,000$ сумов[11].

13.2. Метод

13.2.1. Объекты и единицы

Пусть Y — учитываемый доход семьи за три месяца, N — учитываемое число членов семьи; месячный доход на человека $D = Y/(3N)$ (пункт 18 Положения). Проверяются формулы вкладов отдельных видов дохода и условия категорий; полная агрегация Y из административных данных не воспроизводится. Значение M сентября 2026 года используется только в датированных расчётах одного месяца.

Расчёты выполняет эталонная программа (электронное приложение). Числа задаются целыми или строками десятичных и рациональных чисел; используется точная рациональная арифметика, поэтому сравнение на равенство не искажается двоичным округлением. Числа с плавающей точкой, неверные делители и неполные данные отклоняются.

13.2.2. Предварительно заданный план и выбор случаев

Перечень проверок и сетки случаев зафиксированы в плане анализа до выполнения расчётов. Сетка дохода: P , $1,5P$, $2P$ со сдвигами -1 , 0 , $+1$ сум. Тяжёлая жизненная ситуация: значения около P , $4P/3$, $1,5P$, $2P$. Земельная формула: все целые площади построек QM от 0 до UM при $UM = 100, 1\,000, 1\,001, 2\,000$ м² (всего $4\,105$ случаев). Переводы: неизвестное значение и значения около $2M$ для обеих групп стран при двух возможных периодах сравнения. Налоговая база, самозанятость и козы — по заранее заданным точкам.

Сетки являются сконструированными областями, а не выборкой семей. Число случаев нарушения в сетке характеризует область формулы, а не долю семей Узбекистана; доли семей определяются только на данных Агентства (раздел 13.5).

13.2.3. Правовые вычислительные условия

Подпункт «а» пункта 33 отказывает в признании семьи «находящейся на государственном обеспечении» или «бедной» при $D > P$; пункт 32 признаёт семью при отсутствии оснований отказа; подпункты «а», «б» пункта 39 и пункт 3 Указа № УП-258 относят к этим категориям семьи с $D < P[2, 3]$.

Для тяжёлой жизненной ситуации $A = 3D/4$. Пункты 34–35 Положения допускают включение в категорию «семья, находящаяся в черте бедности» при $D > P$ и $A \leq 1,5P$. Подпункт «в» пункта 3 Указа № УП-258 с пунктом (i) примечания (b) к приложению № 1 устанавливает для этого порядка интервал от P до $1,5P$ по уменьшенному доходу A ; подпункт «в» пункта 39 Положения повторяет интервал без указания вида дохода.

Площадь приусадебного участка (пункт 27): $TEM = UM - QM - \min(0,2 UM; 200)$ м² в области $0 \leq QM \leq UM$; месячный нормативный доход $TEM \cdot 0,035 M \cdot k/100$, где 100 м² — одна сотка, k — коэффициент земельного налога махалли. В расчётах принято $k = 1$, поскольку фактические коэффициенты махаллей не использовались; при другом k суммы умножаются на k .

Денежные переводы (пункт 26): если сумма переводов не определена или меньше $2M$, применяется нормативный доход sM , где $s = 3$ для стран из приложения № 6 и $s = 2$ для других стран. Поскольку период сравнения не указан, рассчитаны оба прочтения: сравнение месячной суммы q и сравнение суммы за три месяца.

13.2.4. Проверка результатов

Результаты проверены четырьмя способами: воспроизведением официального примера пункта 30; ручными неравенствами; отдельной программой проверки, которая не использует расчётный модуль и пересчитывает все $4\,105$ земельных случаев, 12 случаев тяжёлой ситуации, 24 налоговых случая, 16 случаев переводов и 6 случаев коз целочисленными выражениями; автоматизированными тестами. Пройдены все 39 тестов (17 проверок

правил Положения, 12 проверок синтетического примера балльного расчёта и 10 проверок происхождения результатов, отклоняющих устаревший, изменённый или неполный результат).

13.3. Результаты

13.3.1. Официальный пример и равенство порогу

Пример пункта 30 Положения даёт $6\,480\,000 / (5 \cdot 3) = 432\,000$ сумов на человека в месяц; расхождение с опубликованным ответом нулевое.

При $D = P = 715\,000$ оба условия $D > P$ и $D < P$ ложны. Основание отказа подпункта «а» пункта 33 не применяется, и при отсутствии иных оснований семья признаётся по пункту 32, но не удовлетворяет условию категорий «а» и «б» пункта 39. Впервые обратившаяся семья без рекомендации «махаллинской семёрки» не относится ни к одной категории. Контрольный случай семьи, ранее исключённой из основной категории, при $D = P$ попадает в интервал подпункта «в» пункта 39, что подтверждает правильность разделения случаев.

Предлагаемое изменение основания отказа закрывает буквальный пробел, делая условие отказа дополнением $D < P$. Это выбор на будущее; действующий случай равенства также должен рассматриваться с учётом положений о благоприятном толковании, а альтернативное включение на будущее требует соответствующих изменений норм о категориях (раздел 7).

13.3.2. Тяжёлая жизненная ситуация: Положение шире Указа

Условия специального порядка упрощаются точно:

$$D > P, \quad \frac{3}{4}D \leq \frac{3}{2}P \quad \Longleftrightarrow \quad P < D \leq 2P. \quad (1)$$

При использованном в расчётах прочтении Указа интервал применяется к уменьшенному доходу: условие $A \geq P$ равносильно $D \geq 4P/3$. Положение дополнительно включает семьи с $P < D < 4P/3$; пример — $D = 858\,000$ сумов ($1,2P$), уменьшенный доход $643\,500 < P$. Подпункт «в» пункта 39 Положения не называет вид дохода; при его применении к обычному доходу из порядка выпадали бы семьи с $1,5P < D \leq 2P$; пример — $D = 1\,287\,000$ сумов ($1,8P$) (рисунок 1). При $P = 715\,000$: $4P/3 = 2\,860\,000/3$, $1,5P = 1\,072\,500$, $2P = 1\,430\,000$ сумов.

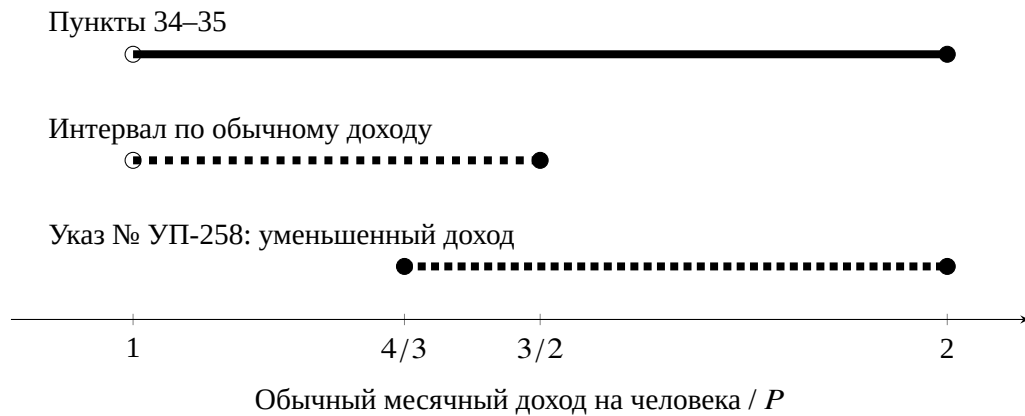


Рисунок 1. Доход нормирован на P . Закрашенная граница включена, пустая исключена. Верхняя линия — доходные условия пунктов 34–35 Положения; нижняя — интервал Указа № УП-258 по уменьшенному доходу; средняя — интервал по обычному доходу в пересечении с условиями пунктов 34–35. Специальный порядок требует также соответствующих обстоятельств, рекомендации и соблюдения квоты.

13.3.3. Отрицательная площадь в земельной формуле

При $UM \leq 1\,000$ формула равна $TEM = 0,8\,UM - QM$ и отрицательна точно при $QM > 0,8\,UM$; при $UM > 1\,000$ — $TEM = UM - QM - 200$, отрицательна при $QM > UM - 200$. Наименьшее значение в области $0 \leq QM \leq UM$ равно $-\min(0,2\,UM; 200)$ м². Перебор 4 105 целых случаев подтверждает неравенства: 620 случаев дают отрицательную площадь (таблица 2, рисунок 2).

Участок (м²)	UM	Целые случаи	Отрицательные	Минимум TEM (м²)	Максимум изменения (сум/месяц)
100		101	20	-20	9 520
1 000		1 001	200	-200	95 200
1 001		1 002	200	-200	95 200
2 000		2 001	200	-200	95 200
Вся сетка		4 105	620	—	—

Таблица 2. Расчёт при $M = 1\,360\,000$ и $k = 1$. Количества относятся к сконструированной сетке. Последний столбец — наибольшее изменение месячного нормативного дохода семьи при введении нулевого предела.

Пример: $UM = 100$, $QM = 90$ даёт $TEM = -10$ м² и $-4\,760$ сумов нормативного дохода в месяц; полностью застроенный участок 1 000 м² — -200 м² и $-95\,200$ сумов. Отрицательный вклад уменьшает учитываемый доход семьи, хотя площадь физически не может быть отрицательной. Предлагаемый нулевой предел даёт $TEM = 0$ и не меняет результат при $TEM \geq 0$.

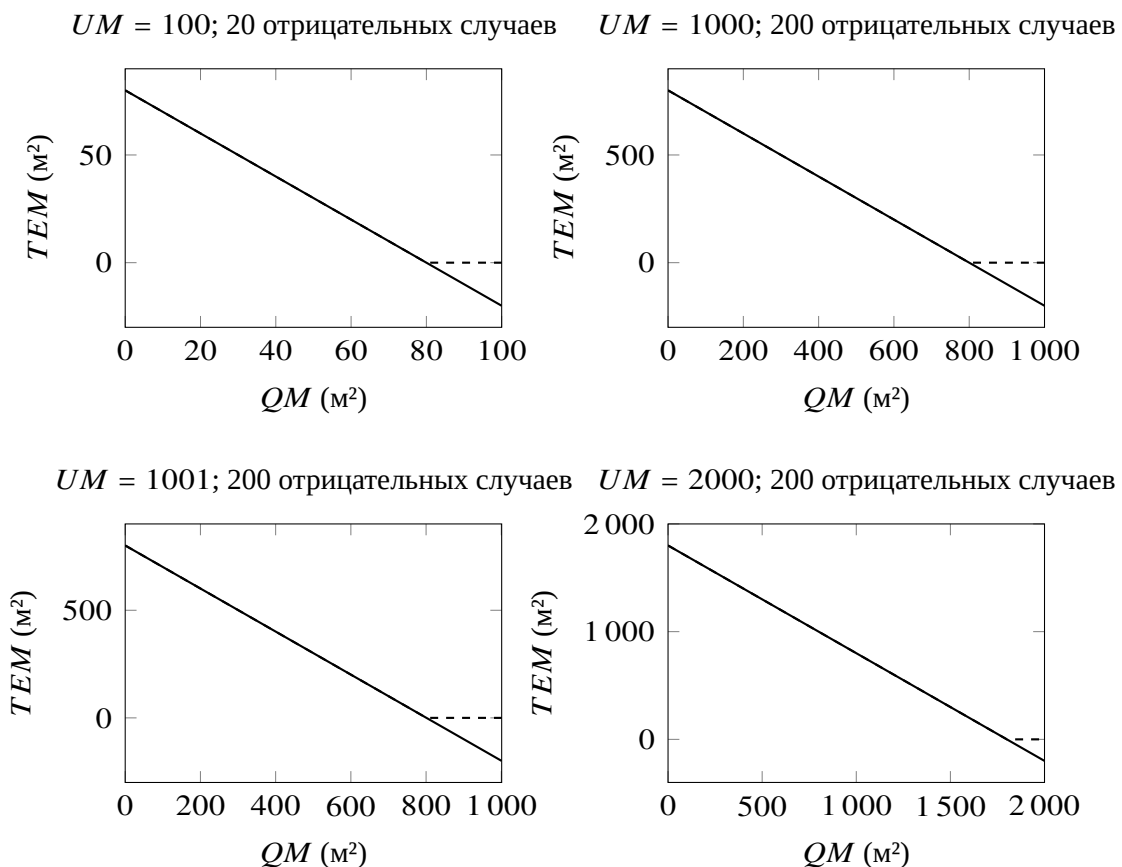


Рисунок 2. Сплошная линия — действующая формула, штриховая — с нулевым пределом; для каждого UM рассмотрены все целые QM от 0 до UM .

13.3.4. Денежные переводы: снижение учитываемого дохода при росте перевода

Равенство $q = 2M$ не удовлетворяет условию «меньше $2M$ ». При месячном прочтении для стран из приложения № 6 учитываемый доход падает с $3M$ непосредственно ниже порога до $2M$ на пороге: перевод 2 719 999 сумов учитывается как 4 080 000, перевод 2 720 000 — как 2 720 000. Рост перевода на 1 сум уменьшает учитываемый доход на 1 360 000 сумов. Для прочих стран месячное прочтение непрерывно. При прочтении суммы за три месяца скачки возникают для обеих групп (таблица 3, рисунок 3).

Условный период	Группа стран	Снижение за месяц (сум)	На человека при четырёх членах (сум)
Месяц	Перечисленные	1 360 000	340 000
Месяц	Прочие	0	0
Три месяца	Перечисленные	9 520 000/3	2 380 000/3
Три месяца	Прочие	5 440 000/3	1 360 000/3

Таблица 3. Снижение учитываемого месячного дохода на пороге, сумов. Строки соответствуют двум возможным прочтениям нормы.

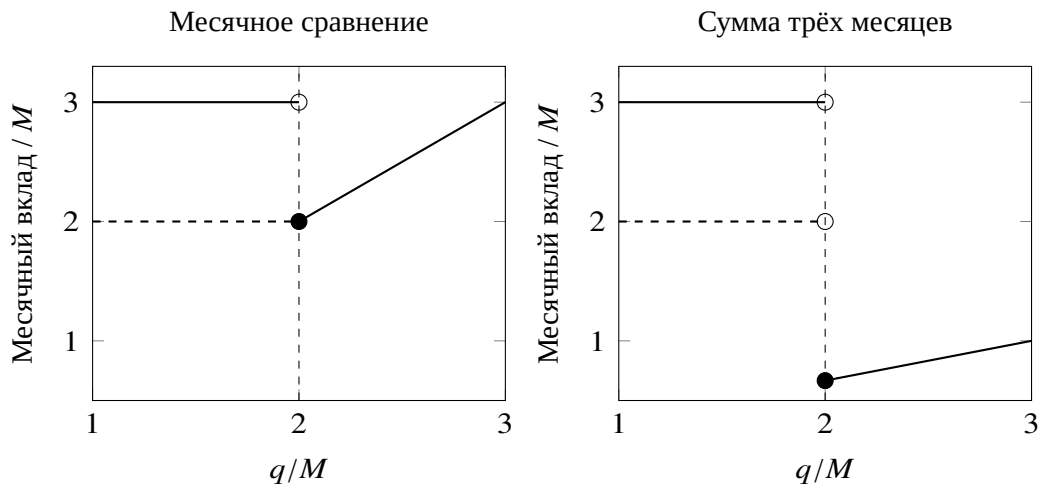


Рисунок 3. По горизонтали q/M , по вертикали учитываемый месячный доход относительно M . Сплошные горизонтальные участки — страны из приложения № 6, штриховые — прочие страны; вертикальная линия — порог.

Предлагаемая редакция (раздел II, пункт 1 материала 1) применяет нормативный доход, если среднемесячная сумма переводов от члена семьи, работающего или осуществляющего предпринимательскую и иную деятельность за рубежом, меньше установленного для него нормативного дохода. Учитываемый доход равен $\max(q; cM)$ и не убывает при росте q ; это проверено автоматизированным тестом на сетке с шагом 1 000 сумов для обеих групп стран. Для прочих стран ($c = 2$) результат совпадает с действующим месячным прочтением. Под обоими прочтениями действующей нормы предлагаемая редакция не уменьшает учитываемый доход ни одной семьи. Для семей с переводами из стран приложения № 6 от $2M$ до $3M$ в месяц учитываемый доход повышается до $3M$, и часть таких семей может утратить право на включение; альтернативный способ устранения немонотонности и его последствия изложены в разделе 10.

13.3.5. Коэффициенты самозанятости, налоговая база и поголовье

Пункт 23 устанавливает восемь коэффициентов месячного нормативного дохода самозанятых: четыре вида территорий и два пола. Разница мужского и женского коэффициента в каждой территории равна $0,4M = 544\,000$ сумов в месяц (таблица 4). Расчёт отражает нормативный доход, а не фактический заработок.

Таблица 4. Месячные нормативные вклады при $M = 1\,360\,000$; неформальный вклад умножает базу на 1,05 при условиях пункта 25.

Территория	База: мужчины	База: женщины	Неформальный: мужчины	Неформальный: женщины
Ташкент	3 672 000	3 128 000	3 855 600	3 284 400
Нукус / областные центры	3 264 000	2 720 000	3 427 200	2 856 000
Прочие города	2 856 000	2 312 000	2 998 800	2 427 600

Таблица 4. Месячные нормативные вклады при $M = 1\,360\,000$; неформальный вклад умножает базу на 1,05 при условиях пункта 25.

Территория	База: мужчины	База: женщины	Неформальный: мужчины	Неформальный: женщины
Прочие территории	2 448 000	1 904 000	2 570 400	1 999 200

По пункту 24 налоговая база равна минимуму при трёхмесячном налоге $T = 6B_0/5$; ниже применяется B_0 , выше — рост с наклоном 5/6. Правило непрерывно и монотонно, все 24 случая совпадают с кусочным выражением. По пункту 28 для 14 коз результат ноль ($14 \cdot 0,07 = 0,98$ условной головы), для 15 — 34 000 сумов в месяц, для 20 — 272 000, для 100 — 4 080 000. Правило округления дробных условных голов в Положении не установлено и должно быть определено методикой (пункт 3 раздела I материала 1).

13.3.6. Вопросы спецификации

Календарный сдвиг трёхмесячного периода пункта 18 подтверждается примером пункта 30 (заявление в сентябре — доходы за май–июль) и должен быть записан в методике как правило. Курс пересчёта иностранной валюты берётся на дату получения сведений системой YAMIN (пункт 19); эта дата должна сохраняться вместе с результатом, чтобы расчёт можно было воспроизвести (пункт 17 раздела I материала 1).

13.4. От результатов к предлагаемым нормам

Результат	Предлагаемая норма (материал 1)
Равенство порогу не определено (13.3.1)	Раздел II, п. 3; раздел I, п. 4 и 6 — категория при равенстве и примеры для новой методики.
При изложенных прочтениях Положение шире Указа № УП-258 для семей в тяжёлой ситуации (13.3.2)	Решение разработчика и благоприятное толкование (раздел 7); раздел I, п. 5, 7 «б», 11 «д», 12 и 14 — единственный результат и контрольные примеры с разрешённым в установленном порядке правовым основанием до применения.
Отрицательная площадь (13.3.3)	Раздел II, п. 2; раздел I, п. 3 «ж» — запрет отрицательной площади, количества и дохода; п. 11 «е» — контрольные примеры на границах допустимых значений.
Немонотонность и неопределённый период переводов (13.3.4)	Раздел II, п. 1; раздел I, п. 3 — источник, единица и период каждого критерия; п. 3 «ж» — учитываемый доход не убывает при росте фактического.
Округление и курс (13.3.5, 13.3.6)	Раздел I, п. 3 и 17.

Результат	Предлагаемая норма (материал 1)
Опубликованные нормы об уведомлении прямо не обеспечивают всех оснований решения (раздел 1)	Раздел II, п. 4 и 5; раздел I, п. 17–21.
Условный календарный пример и предлагаемая гарантия сроков (раздел 8)	Пункт 6 раздела II; пп. 4–5 раздела III; раздел IV — защищённая дата только для пособия, ровно шесть последующих календарных месяцев, согласованные отказ, невыплаченные суммы и прекращение, первоначальные заявления на будущее и оценка ресурсов до первого применения.

Ошибки найдены на порогах, в исключениях и в единицах. Поэтому пункт 11 требует случаев на пороге и рядом с ним вместе с сочетаниями исключений, видами неподтверждённых данных, примерами методики, границами дохода по актам большей юридической силы и пределами допустимых значений. Прохождение конечного набора не доказывает отсутствия каждой ошибки. Пункты 14 и 15 «г» требуют покрытия каждого требования п. 11, а пункт 12 — документированного правового основания ожидаемых ответов.

13.5. Применение на данных Агентства

Несогласованности возникают для указанных допустимых входных значений независимо от их частоты; как такие значения обрабатывает действующая программа и сколько семей затронуто, расчёты не устанавливают. Приложенные эталонные расчёты могут повторно использоваться в одобренной Агентством оценке следующих групп:

1. участки с $QM > 0,8 UM$ (при $UM \leq 1\,000\text{ м}^2$) либо $QM > UM - 200$ (при $UM > 1\,000\text{ м}^2$) — затронуты исправлением пункта 27;
2. семьи с $D = P$ — затронуты исправлением подпункта «а» пункта 33;
3. семьи с переводами, для которых действующее и предлагаемое правила дают разный учитываемый доход: при месячном прочтении — переводы из стран приложения № 6 от $2M$ до $3M$ в месяц; при прочтении суммы за три месяца — также переводы из любых стран со среднемесячной суммой от $2M/3$ до $2M$ — затронуты исправлением пункта 26;
4. семьи, включённые по пункту 35, с $P < D < 4P/3$ (уменьшенный доход ниже P) — затронуты вопросом подраздела 13.3.2.

Для оценки числа затронутых семей и последствий политики требуется одобренный Агентством процесс извлечения и связывания данных, разрешения вопроса правомерного исходного правила и полного расчёта дохода семьи и права на включение. Адаптер для обработки массива записей Агентства не предоставлен. Предлагаемая оценка должна выполняться в контуре

Агентства уполномоченным оператором; за его пределы передаются только агрегированные числа.

13.6. Выводы

1. Опубликованные правила расчёта воспроизводимы: официальный пример даёт 432 000 сумов без расхождения.
2. В четырёх нормах доказаны несогласованности: неопределённый результат при доходе, равном P ; при изложенных прочтениях включение Положением семей в тяжёлой ситуации с уменьшенным доходом ниже P вне интервала Указа № УП-258; отрицательная площадь при застройке более 80 % участка до 1 000 м² (для больших участков — при $QM > UM - 200$); снижение учитываемого дохода при росте перевода.
3. Предлагаемые изменения устраняют текстовые несогласованности на будущее; индивидуальные случаи равенства и тяжёлой жизненной ситуации требуют правового обоснования толкования, а ограничительное решение — обоснования (раздел 7). Настройка программы не разрешает такой правовой выбор.
4. Для новой методики раздел I материала 1 требует определённого результата при равенстве, порядка исключений, допустимых значений и контрольных примеров, вопрос правового основания которых разрешён в установленном порядке (п. 3 «ж», 4, 5, 7 «б», 11 и 12). Пункт 14 требует полного покрытия п. 11 и отсутствия расхождений баллов и результатов до применения, с правомерным порядком обеспечения непрерывности, установленным до запуска; конкретные фактические и юридические основания сохраняются и раскрываются (п. 17–18), а предполагаемые расхождения проверяются в ограниченные сроки (п. 20).
5. Для первоначальных заявлений в сфере п. 4 раздела III согласованная гарантия сохраняет подтверждённую первоначальную дату и фиксированный период права из ровно шести календарных месяцев после месяца защищённого включения в пограничную категорию, с выплатой только с правомерного начала. Позднее рассмотрение, выплата или повторная подача не добавляют месяц и не возобновляют период. Изменение Указа и исполнительные нормы должны действовать согласованно; п. 23 раздела I и п. 5 раздела III требуют документированной подготовки ресурсов до первого применения.

13.7. Воспроизведение

Электронное приложение содержит план анализа, датированное извлечение правил (data/rules/legal_specification.json), контрольные случаи, программу (src/social_registry/), тесты (tests/), независимую проверку и результаты (results/). Сетевой доступ не нужен; случайные числа не используются. Каждый результат хранит SHA-256 спецификации и кода, команду и время

выполнения; программа проверки отклоняет результат, если код или входы изменились.

Вывод 39 выполненных тестов сохранён в results/logs/tests.log; команды и коды завершения — в results/logs/run_manifest.json, хеши исходных текстов документов и PDF — в results/logs/document_build_manifest.json. Эти тесты охватывают поддерживаемые проверки правил дохода, синтетических баллов и происхождения результатов. Они не проверяют предлагаемые платёжные и календарные гарантии и не удостоверяют качество переводов.

```
python scripts/run_analysis.py --self-test
python scripts/run_analysis.py --legal-audit
python scripts/verify_results.py
python scripts/run_project.py
```

14. Сравнительная таблица

Оба положения официально опубликованы на государственном языке, поэтому действующая и предлагаемая редакции приводятся на узбекском языке; перевод изменяемых слов дан в графе обоснования. Изменяемые слова действующей редакции выделены курсивом с подчёркиванием, новые слова — полужирным шрифтом (пункт 85 Единой методики).

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
26-band, birinchi xatboshi: «...pul o'tkazmalari miqdori aniqlanmasa yoki <i>o'tkazmalar miqdori mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining ikki baravari miqdoridan</i> kam bo'lsa, u holda ... quyidagicha normativ daromad qo'llaniladi:»	«...pul o'tkazmalari miqdori aniqlanmasa yoki chet elda ishlaydigan yoki chet elda tadbirkorlik va boshqa faoliyatni amalga oshiruvchi oila a'zosidan kelgan o'tkazmalarning bir oylik o'rtacha miqdori ushbu bandda unga nisbatan belgilangan normativ daromaddan kam bo'lsa, u holda ... quyidagicha normativ daromad qo'llaniladi:»	«сумма переводов меньше двукратного МПОТ» заменяется на «среднемесячная сумма переводов от члена семьи, работающего или осуществляющего деятельность за рубежом, меньше установленного для него нормативного дохода». Устраняет снижение учитываемого дохода при росте перевода, неопределённость периода и порядка сравнения при нескольких членах семьи за рубежом (табл. 1).

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
27-band: « $TEM = UM - QM - (UM \times 20\%) \dots (UM \times 20\%)$ ko'rsatkichi 200 metr kvadratdan oshmagan holda hisob-kitob uchun qabul qilinadi.»	Oltinchi xatboshidan keyin quyidagi xatboshi bilan to'ldirilmoqda: « Formula bo'yicha aniqlangan TEM qiymati manfiy bo'lsa, TEM nolga teng deb qabul qilinadi. »	Новый абзац: «Если значение TEM отрицательное, TEM принимается равным нулю». Исключает отрицательную площадь и отрицательный нормативный доход (табл. 1).
33-band «a» kichik bandi: «...bir oylik jami o'rtacha daromadi minimal iste'mol xarajatlari miqdori <u>dan</u> yuqori bo'lganda.»	«...bir oylik jami o'rtacha daromadi minimal iste'mol xarajatlari miqdoriga teng yoki undan yuqori bo'lganda.»	«выше расходов» заменяется на «равен расходам или выше их». Семья с доходом, равным расходам, получает определённый результат в соответствии с п. 3 Указа № УП-258 (табл. 1).

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
37-band: «Oilaning Reyestriga kiritilganligi yoki Reyestriga kiritish rad etilganligi haqida ariza beruvchining mobil telefon raqamiga SMS-xabar yuboriladi.»	Quyidagi ikkinchi xatboshi bilan to'ldirilmoqda: «Bir vaqtning o'zida ariza beruvchiga Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidagi shaxsiy kabinet orqali, uning murojaatiga ko'ra esa "Inson" ijtimoiy xizmatlar markazida qaror qabul qilinishiga asos bo'lgan ma'lumotlar, qarorning aniq haqiqiy va yuridik asoslari, shu jumladan normativ-huquqiy hujjatning qo'llanilgan normasi, qo'llanilgan normativ daromadlar, qaror qabul qilish tartibi, qarorning ehtimoldagi yuridik oqibatlari, unga e'tiroz bildirish va o'z huquqlarini himoya qilish tartibi, qaror ustidan shikoyat qilish muddati va tartibi to'g'risidagi ma'lumotlar taqdim etiladi. Boshqa oila a'zolarining shaxsga doir maxsus ma'lumotlari faqat tegishli mezon qo'llanilganligi fakti sifatida ko'rsatiladi.»	Новый абзац: конкретные фактические и юридические основания, включая применённую норму, исходные данные, применённые нормативные доходы, порядок принятия решения, его юридические последствия, порядок возражения и защиты прав, срок и порядок обжалования; специальные данные других членов семьи — только как факт применения критерия. Исполнение части третьей ст. 24 и ст. 25 Закона «О персональных данных», ст. 53–54 Закона «Об административных процедурах».

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
44-band: «Oilaning toifasi o'zgarganligi yoki Reyestrda chiqarilganligi haqida ariza beruvchining mobil telefon raqamiga SMS-xabar yuboriladi.»	Quyidagi ikkinchi xatboshi bilan to'ldirilmoqda: « Bunda ariza beruvchiga mazkur Nizomning 37-bandi ikkinchi xatboshisida nazarda tutilgan ma'lumotlar taqdim etiladi, mazkur Nizom 42-bandining beshinchi va oltinchi xatboshilarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. »	Новый абзац: «При этом заявителю предоставляются сведения, предусмотренные абзацем вторым пункта 37, за исключением случаев, предусмотренных абзацами пятым и шестым пункта 42». Те же сведения — при изменении категории и исключении из реестра, кроме смерти всех членов семьи и исключения по её заявлению (абзацы пятый и шестой п. 42).
3-ilova, 10-band: «Oyning 16-sanasiga qadar taqdim etilgan arizalar murojaat qilingan oyda, 16-sanada va undan keyin taqdim etilgan murojaatlar keyingi oyda ko'rib chiqiladi. Reyestrda kiritilmagan oila a'zosi tomonidan oyning 16-sanasiga qadar taqdim etilgan arizalar bo'yicha oila keyingi oyda Reyestrda kiritilgan taqdirda bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlash to'g'risidagi murojaat ham keyingi oyda ko'rib chiqiladi.»	Quyidagi uchinchi xatboshi bilan to'ldirilmoqda: « Reyestrda kiritish yoki arizani ko'rib chiqish faqat idoralararo ma'lumotlarning kechikishi yoki vakolatli organlar axborot tizimlaridagi nosozlik sababli kechiktirilgan bo'lsa va keyingi tekshiruv oila bunday kechikishsiz ariza qonuniy hal etilishi lozim bo'lgan paytda Reyestrda kiritish hamda yordam tayinlashning qo'llaniladigan shartlariga mos kelganligini aniqlasa, yordamning boshlanishini belgilash uchun ariza ushbu bandga muvofiq bunday kechikishsiz ko'rib chiqilishi lozim bo'lgan oy olinadi.	Новый третий абзац сохраняет правомерный месяц рассмотрения после доказательства первоначального права и задержки исключительно на стороне органов; защищённая дата, фактическая техническая дата и единый период фиксируются отдельно.

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
3-ilova, 10-band (davomi)	Vakolatli organ arizaning dastlabki sanasini, tartib-taomil bosqichlarining qo‘llaniladigan sanalarini, kechikish sababini va tegishli paytda yordam olish huquqi mavjudligining dalillarini, “kambag‘allik chegarasidagi oila” toifasidagi oila uchun esa mazkur Nizom 13-bandining to‘qqizinchi xatboshisiga muvofiq belgilangan toifaga kiritishning himoyalangan sanasini, toifaga amalda texnik kiritilgan sanani va ushbu xatboshidagi yagona olti oylik davrni hujjatlashtiradi. Yordam olish huquqi tegishli qonuniy paytdan keyin birinchi marta yuzaga kelgan bo‘lsa, u avvalgi sanaga tatbiq etilmaydi.”.	Продолжение того же предлагаемого абзаца.

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
3-ilova, 11-band: «Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam uni tayinlashni rad etish uchun asoslar aniqlanmaganda ariza ko‘rib chiqilgan oydan keyingi oydan “Yagona reyestr” ATda avtomatik tarzda tayinlanadi va to‘lanadi.»	Quyidagi ikkinchi xatboshi bilan to‘ldirilmoqda: “Mazkur Nizom 10-bandining uchinchi xatboshisida nazarda tutilgan hollarda bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam ushbu xatboshiga muvofiq belgilangan oydan keyingi oydan tayinlanadi va to‘lanadi. Oila yordam olish huquqiga ega bo‘lgan o‘tgan oylar uchun tegishli summalar to‘lovning belgilangan tartibida hisoblanadi va to‘lanadi; “kambag‘allik chegarasidagi oila” toifasidagi oila uchun ushbu oylar mazkur Nizom 13-bandining to‘qqizinchi xatboshisiga muvofiq belgilangan olti oylik davr bilan cheklanadi. Bir oy uchun avval to‘langan summa takroran to‘lanmaydi.”.	Новый второй абзац: правомерное начало следует за сохранённым месяцем рассмотрения. Суммы за прошлые месяцы пограничной категории ограничены шестимесячным периодом; уже оплаченный месяц повторно не оплачивается.

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
3-ilova, 12-band, uchinchi xatboshi: «ariza taqdim etilgan sanada oila Reyestrda “kambag‘allik chegarasidagi oila” toifasiga o‘tkazilganiga (kiritilganiga) olti oy to‘lgan bo‘lsa;»	Quyidagi beshinchi xatboshi bilan to‘ldirilmoqda: “Mazkur Nizom 10-bandining uchinchi xatboshisi “kambag‘allik chegarasidagi oila” toifasidagi oilaga qo‘llanilganda, ushbu banddagi olti oylik rad etish sharti yordam tayinlash haqidagi ariza dastlab birinchi marta taqdim etilgan sanada, mazkur Nizom 13-bandining to‘qqizinchi xatboshisiga muvofiq belgilangan toifaga kiritishning himoyalangan sanasidan foydalanib tekshiriladi. Ushbu maqsadda keyingi ko‘rib chiqish, qayta hisoblash yoki takroran yoxud qaytadan taqdim etilgan ariza dastlabki taqdim etish sanasini almashtirmaydi.	Новый пятый абзац проверяет условие отказа на первоначальную дату подачи с защищённой датой включения. Поздняя обработка или повторная подача не заменяют эту дату; другие законные основания отказа сохраняются.
3-ilova, 12-band (davomi)	Mazkur Nizom 11-bandining ikkinchi xatboshisiga muvofiq yordam olish huquqi mavjud bo‘lgan o‘tgan oy uchun aniqlangan talab faqat ko‘rib chiqish keyinroq yakunlanganligi sababli rad etilmaydi. Rad etishning boshqa qonuniy asoslari qo‘llanilishi saqlanadi.”.	Продолжение того же предлагаемого абзаца.

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
3-ilova, 13-band, birinchi xatboshi: «Bolalar nafaqasi va moddiy yordam “davlat ta’minotidagi oila” va “kambag‘al oila” toifasidagi oilalarga ular mazkur toifadan chiqquniga qadar, “kambag‘allik chegarasidagi oila” toifasidagi oilalarga ular mazkur toifaga o‘tkazilgan (kiritilgan) oydan keyingi olti oy muddat uchun tayinlanadi. Bunda:»	Quyidagi to‘qqizinchi xatboshi bilan to‘ldirilmoqda: “Mazkur Nizom 10-bandining uchinchi xatboshisi qo‘llaniladigan “kambag‘allik chegarasidagi oila” toifasidagi oila uchun vakolatli organ toifaga kiritish va yordam olishning dastlabki shartlari tegishli qonuniy paytda bajarilganligi dalillariga asoslangan asoslantirilgan qaror bilan, faqat yordam maqsadlari uchun, toifaga kiritishning himoyalangan sanasini kechikishsiz ushbu toifaga qonuniy kiritilishi lozim bo‘lgan sana sifatida belgilaydi. Toifaga amalda texnik kiritilgan sana alohida saqlanadi. Himoyalangan sana Reyestrda qayta baholash yoki davlat ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning boshqa choralari muddatlarini qaytadan boshlamaydi va boshqacha tarzda o‘zgartirmaydi.	Новый девятый абзац: мотивированное решение устанавливает защищённую дату только для пособия. Следующие шесть календарных месяцев образуют единый период; сроки переоценки и другой поддержки сохраняются. Выплата начинается не ранее правомерного начала, с учётом права и раннего прекращения.

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
3-ilova, 13-band (davomi)	Yordam olish huquqi toifaga kiritishning himoyalangan sanasi tegishli bo‘lgan oydan keyingi olti kalendar oy bilan cheklanadi. Ko‘rib chiqish, amalda kiritish yoki to‘lovning kechikishi ushbu davrni qaytadan boshlamaydi va uzaytirmaydi. Summalar mazkur Nizom 11-bandining ikkinchi xatboshisiga muvofiq belgilangan yordam boshlanadigan oydan oldin bo‘lmagan, faqat shu davr ichidagi yordam olish huquqi mavjud bo‘lgan oylar uchun to‘lanishi lozim; muddatidan oldin to‘xtatishning boshqa qonuniy asoslari qo‘llanilishi saqlanadi.”.	Продолжение того же предлагаемого абзаца.
3-ilova, 18-band: «Bolalar nafaqasi va moddiy yordam mazkur Nizomning 10-bandiga muvofiq ariza ko‘rib chiqilgan oydan keyingi oyning birinchi sanasidan to‘lanadi.»	Quyidagi ikkinchi xatboshi bilan to‘ldirilmoqda: “Mazkur Nizom 10-bandining uchinchi xatboshisida nazarda tutilgan hollarda to‘lov ushbu xatboshiga muvofiq belgilangan oydan keyingi oyning birinchi sanasidan, mazkur Nizom 11-bandining ikkinchi xatboshisiga muvofiq yordam olish huquqi mavjud bo‘lgan o‘tgan oylar uchun tegishli summalarni ham qamrab olgan holda boshlanadi. “Kambag‘allik chegarasidagi oila” toifasidagi oila uchun to‘lov mazkur Nizom 13-bandining to‘qqizinchi xatboshisiga muvofiq belgilangan olti oylik davr ichidagi yordam olish huquqi mavjud bo‘lgan oylar bilan cheklanadi.”.	Новый второй абзац: выплата начинается с первого дня после сохранённого месяца рассмотрения. Выплаты и прошлые суммы пограничной категории ограничены тем же шестимесячным периодом.

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
3-ilova, 23-band, ikkinchi xatboshi: «Respublika budjetida nazarda tutilgan mablag‘lar hajmidan kelib chiqib, Reyestruga kiritilgan oilaga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam to‘lash imkoniyati bo‘lmagan taqdirda, unga bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam to‘lash masalasi avtomatik ravishda keyingi oyda qayta ko‘rib chiqish uchun o‘tkaziladi. Bunda keyingi oyda oila Reyestrudan chiqarilganda yoki “kambag‘allik chegarasidagi oila” toifasiga o‘tkazilganiga olti oy to‘lganda, mazkur oilaga faqat oldingi oylar uchun to‘lanmay qolgan bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam to‘lab beriladi.»	Quyidagi uchinchi xatboshi bilan to‘ldirilmoqda: “Mazkur Nizom 10-bandining uchinchi xatboshisida nazarda tutilgan hollarda ushbu bandga muvofiq budjet bilan bog‘liq sababga ko‘ra to‘lovni kechiktirish “kambag‘allik chegarasidagi oila” toifasidagi oila uchun yordam olish huquqi mavjud bo‘lgan qo‘shimcha oyni yuzaga keltirmaydi yoki olti oylik davrni qaytadan boshlamaydi. Ushbu davr tugaganidan keyin mazkur Nizom 11-bandining ikkinchi xatboshisiga muvofiq to‘lanmagan summalar faqat mazkur Nizom 13-bandining to‘qqizinchi xatboshisiga muvofiq belgilangan davr ichidagi yordam olish huquqi mavjud bo‘lgan oylar uchun to‘lanishi mumkin.”	Новый третий абзац: бюджетная отсрочка не создаёт дополнительного месяца или нового периода. Поздняя выплата покрывает только месяцы наличия права внутри периода. Действующее предложение «Bunda» относится ко второму абзацу.

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
3-ilova, 26-band, birinchi xatboshi: «Bolalar nafaqasi yoki moddiy yordamni to‘lash quyidagi hollarda mazkur holatlar aniqlangan oydan keyingi oydan boshlab to‘xtatiladi:» “a” kichik bandi: «a) oila Reyestrndan chiqarilganda yoki “kambag‘allik chegarasidagi oila” toifasiga o‘tkazilganiga (kiritilganiga) olti oy to‘lganda;»	Quyidagi yakuniy xatboshi bilan to‘ldirilmoqda: “Ushbu bandning birinchi xatboshisidagi holatlar aniqlangan oydan keyingi oydan boshlab to‘xtatish qoidasidan qat’i nazar, mazkur Nizom 10-bandining uchinchi xatboshisi qo‘llaniladigan “kambag‘allik chegarasidagi oila” toifasidagi oilaning yordam olish huquqi aniqlash, amalda texnik kiritish, ko‘rib chiqish yoki to‘lov sanalaridan qat’i nazar, mazkur Nizom 13-bandining to‘qqizinchi xatboshisiga muvofiq belgilangan toifaga kiritishning himoyalangan sanasi tegishli bo‘lgan oydan keyingi oltinchi kalendar oydan keyin keladigan oyning birinchi sanasidan tugaydi.	Новый заключительный абзац прямо отступает от правила месяца выявления: начисление заканчивается с первого дня после шестого месяца за защищённым включением. Позднее выявление не добавляет месяц; прошлые суммы и другие основания раннего прекращения сохраняются.
3-ilova, 26-band (davomi)	Davrning tugashi mazkur Nizom 11-bandining ikkinchi xatboshisiga muvofiq shu davr ichidagi yordam olish huquqi mavjud bo‘lgan oldingi oylar uchun to‘lanmagan summalarni to‘lashga to‘sqinlik qilmaydi. Muddatidan oldin to‘xtatishning boshqa qonuniy asoslari qo‘llanilishi saqlanadi.”.	Продолжение того же предлагаемого абзаца.

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
PF-258-son Farmon, 5-band, “v” kichik bandining (i) bandi[3]: «(i) bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam oilalar mazkur toifaga kiritilgan vaqtdan e’tiboran 6 oy davomida to’lanadi;»	Quyidagi xatboshi bilan to’ldirilmoqda: “Oilani “kambag’allik chegarasidagi oila” toifasiga kiritish yoki uning yordam tayinlash haqidagi arizasini ko’rib chiqish faqat idoralararo ma’lumotlarning kechikishi yoki vakolatli organlar axborot tizimlaridagi nosozlik sababli kechiktirilgan bo’lsa va tekshiruv oila bunday kechikishsiz ariza qonuniy hal etilishi lozim bo’lgan paytda toifaga kiritish va yordam olishning dastlabki shartlariga mos kelganligini aniqlasa, vakolatli organ asoslantirilgan qaror bilan, faqat yordam maqsadlari uchun, toifaga kiritishning himoyalangan sanasini kechikishsiz ushbu toifaga qonuniy kiritilishi lozim bo’lgan sana sifatida belgilaydi; amalda texnik kiritilgan sana alohida saqlanadi.	Раздел IV требует изменения вышестоящего Указа актом Президента, согласованным с исполнительными нормами. Самостоятельное исключение определяет защищённую дату, единый период, правомерное начало, прошлые суммы и сферу первоначальных заявлений на будущее.

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
PF-258, 5-band “v” (i) (davomi)	Himoyalangan sana Reyestrda qayta baholash yoki davlat ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning boshqa choralari muddatlarini qaytadan boshlamaydi va boshqacha tarzda o‘zgartirmaydi. Ushbu bandda belgilangan davrdan istisno tariqasida yordam olish huquqi toifaga kiritishning himoyalangan sanasi tegishli bo‘lgan oydan keyingi olti kalendar oy bilan cheklanadi. Ko‘rib chiqish, amalda kiritish yoki to‘lovning kechikishi ushbu davrni qaytadan boshlamaydi yoki uzaytirmaydi yoxud yordam olish huquqi mavjud bo‘lgan qo‘shimcha oyni yuzaga keltirmaydi.	Продолжение того же предлагаемого абзаца.
PF-258, 5-band “v” (i) (davomi)	To‘lovga, shu jumladan davr tugaganidan keyin to‘lanadigan to‘lanmagan summalarga, faqat yordamning qonuniy boshlanishidan boshlab, shu davr ichidagi oila yordam olishning qo‘llaniladigan shartlariga mos kelgan oylar uchun, muddatidan oldin to‘xtatishning boshqa qonuniy asoslari va qonunchilikda belgilangan tartibga rioya etilgan holda yo‘l qo‘yiladi; bir oy uchun avval to‘langan summalar takroran to‘lanmaydi.	Продолжение того же предлагаемого абзаца.

Действующая редакция	Предлагаемая редакция	Обоснование
PF-258, 5-band “v” (i) (davomi)	Ushbu istisno faqat yordam tayinlash haqidagi dastlabki murojaat hamda, Reyestrga kiritish ham so‘ralgan bo‘lsa, unga bog‘liq Reyestrga kiritish haqidagi dastlabki murojaat ushbu istisno va muvofiqlashtirilgan amalga oshirish normalari kuchga kiradigan sanalardan kechrog‘ida yoki undan keyin birinchi marta taqdim etilgan hollarga qo‘llaniladi. Takroran yoki qaytadan taqdim etilgan murojaat dastlabki taqdim etish sanasini o‘zgartirmaydi va olti oylik davrni qaytadan boshlamaydi.”.	Продолжение того же предлагаемого абзаца.

Источники

- [1] Указ Президента Республики Узбекистан от 11 сентября 2026 года № УП-193, пункты 13–14. <https://lex.uz/docs/-8472526>.
- [2] Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 января 2026 года № 35, приложение № 1 (Положение о порядке ведения Социального реестра), пункты 16, 18–50 и приложения № 1 и 6 к Положению; приложение № 3 (Положение о назначении и выплате детских пособий и материальной помощи), пункты 10–13, 18, 23 и 26; приложение № 4, пункты 3, 11, 42. <https://lex.uz/docs/-8027513>.
- [3] Указ Президента Республики Узбекистан от 26 декабря 2025 года № УП-258, пункты 3, 5 «в» (i), 14, приложение № 1 и приложение № 3 (позиция 6). <https://lex.uz/docs/-7952180>.
- [4] Закон Республики Узбекистан «О персональных данных» от 2 июля 2019 года № ЗРУ-547, статьи 11, 24 и 25. <https://lex.uz/docs/-4396419>.
- [5] Закон Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» от 20 апреля 2021 года № ЗРУ-682, статьи 13, 18, 20–24, 37–38, 41 и 55; Единая методика (приложение), пункты 8, 11, 13, 22, 69, 84–85. <https://lex.uz/docs/-5378966>.
- [6] Правила подготовки, принятия, правовой экспертизы и государственной регистрации ведомственных нормативно-правовых актов (рег. № 3686 от 9 октября 2025 года), пункты 94–96; действующая редакция проверена 7 октября 2026 года. <https://lex.uz/docs/-7766987>.
- [7] Правительственный портал. «Mahalla odamlar uchun ishonch, tayanch va imkoniyatlar markaziga aylanishi zarur», 17 июля 2026 года. <https://gov.uz/oz/news/view/194551>.

- [8] Ministerio de Desarrollo Social y Familia (Chile), División de Focalización. Orientaciones para el cálculo de la Calificación Socioeconómica. Junio de 2024, с. 4, 18. https://www.registrosocial.gob.cl/docs/Orientaciones_para_el_calculo_de_la_Calificacion_Socioeconomica.pdf.
- [9] Guven M., Yeachuri A., Almenfi M. Global Insights on Social Registries: Coverage and Beyond. World Bank, June 2025, p. 3, 13, 25–26.
- [10] Портал обсуждения проектов нормативно-правовых актов. Перечень проектов, размещённых для обсуждения с 11 сентября по 1 октября 2026 года; проверено 1 октября 2026 года. <https://regulation.adliya.uz>.
- [11] Правительственный портал. Сообщение от 23 июня 2026 года о минимальном размере оплаты труда 1 360 000 сумов с 1 сентября 2026 года. <https://gov.uz/oz/bv/news/view/182984>.
- [12] Национальный комитет по статистике. Сообщение о минимальных потребительских расходах на 2026 год, 4 марта 2026 года. <https://stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/67179-minimal-istemol-kharazhatlari-ijmati-t-risida-2>.
- [13] World Bank. Rising to Prosperity: Uzbekistan — Broadening Opportunities for All. Poverty and Equity Assessment, 2026, p. 40. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099091826081016988/pdf/P507037-a67dabb6-2302-46a0-be08-a951d35f90c3.pdf>.
- [14] Закон Республики Узбекистан «Об обращениях физических и юридических лиц», статьи 3, 6, 27–28. <https://lex.uz/docs/-3336169>.
- [15] Закон Республики Узбекистан «Об административных процедурах» от 8 января 2018 года № ЗРУ-457, статьи 2–4, 6, 8, 11, 14–16, 36–38, 53–54 и 59. <https://lex.uz/docs/-3492199>.
- [16] Закон Республики Узбекистан «Об информатизации» от 11 декабря 2003 года № 560-II, статья 7¹ (введена Законом от 21 января 2026 года № ЗРУ-1115). <https://lex.uz/docs/-83472>.
- [17] Правила этики при создании, внедрении и использовании решений на основе искусственного интеллекта, утверждённые приказом министра цифровых технологий (рег. № 3787 от 14 марта 2026 года), пункты 10–11 (официальный текст на государственном языке). <https://lex.uz/docs/8083233>.